

PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Prob



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan yang dilangsungkan secara elektronik dalam perkara Pencabutan Kekuasaan Orang Tua antara:

PENGGUGAT, NIK 9102016912830002, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 29 Desember 1983, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA, KEC. WAMENA, dengan domisili elektronik di alamat email: *vina_ariatri@yahoo.co.id*, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Baby Viruja Indiyanti, S.H. Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Perumahan Citarum Indah 3 No. 18, Kelurahan Curahgrinting, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 05 Januari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 16/Kuasa/I/2024/PA.Prob tanggal 16 Januari 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: *babybayuviruja@gmail.com*, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK 9102012006790003, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 20 Juni 1979, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PROBOLINGGO, JAWA TIMUR, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustadji. S.H., dan Muhammad Hasyim, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jln. Supriadi Perum Asabri Blok D/164 Kel. Kanigaran Kec. Kanigaran xxxx xxxxxxxxxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 22 Januari 2024 yang

Halaman 1 dari 74 halaman,

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Prob

telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 24/Kuasa/I/2024/PA.Prob tanggal 24 Januari 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: *hasyim.mohd@gmail.com*, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Januari 2024 telah mengajukan gugatan Pencabutan Kekuasaan Orang Tua yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Prob tanggal 16 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayangan, xxxx xxxxxxxxxxxx, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0366/14/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013;
2. Bahwa, selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - Adrian Wahyuari Yuniarto, laki-laki, umur 9 (sembilan) tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9102-LT-29102014-0006, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Jaya Wijaya pada tanggal 30 Oktober 2014;
 - Adriana Wahyuari Yuniarto, perempuan, umur 3 (tiga) tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9102-LT-05112020-0003, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Jaya Wijaya pada tanggal 5 November 2020;
3. Bahwa, perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bubar karena perceraian sebagaimana yang disebutkan pada Akta Cerai Nomor: 0370/AC/2023/PA.Prob, pada tanggal 30 Oktober 2023 bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1445 H.dan telah ditandatangani oleh Drs. Masyhudi M.H.E.S. Panitera Pengadilan Agama Probolinggo;

4. Bahwa, pada perkara cerai talak terdahulu yang diajukan Tergugat di Pengadilan Agama Probolinggo, Penggugat mengajukan rekonpensi (gugatan balik) yang mana Rekonpensi tersebut dalam amar putusan mengenai hak asuh anak jatuh kepada Tergugat dengan catatan Penggugat harus diberikan akses untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ibu kepada kedua orang anaknya;
5. Bahwa, sebelum perkara cerai talak terdahulu diajukan oleh Tergugat, kedua anak yang bernama Adrian Wahyuari Yuniarto (9 tahun) dan Adriana Wahyuari Yuniarto (3 tahun) tinggal dalam pengasuhan Penggugat yang mana pada saat kedua orang anak tersebut berada di bawah pengasuhan Penggugat, semua hak dan kewajiban dari kedua orang anak Penggugat dan Tergugat telah terjamin dan dipenuhi sepenuhnya oleh Penggugat baik masalah pendidikan agama, pendidikan moral, pendidikan umum (sekolah), kebutuhan ekonomi, kasih sayang dan lain-lain, selayaknya kasih sayang yang dilakukan oleh seorang ibu kandung. Dalam pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu "Pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya";
6. Bahwa, pada saat proses perceraian antara Penggugat dengan Tergugat pada perkara cerai talak berlangsung, Penggugat selalu memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya dengan catatan Tergugat harus tetap memberikan dan mengutamakan pendidikan anak yakni pendidikan agama maupun pendidikan umum;
7. Bahwa, tepatnya pada bulan Maret 2023 hingga gugatan ini diajukan, anak pertama yang bernama Adrian Wahyuari Yuniarto telah dibawa oleh Tergugat saat anak tersebut sedang berolahraga (tenis) tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat. Perlu Penggugat sampaikan jika sejak bulan Maret 2023, anak pertama (Adrian Wahyuari Yuniarto) tidak pernah disekolahkan, padahal saat bulan Maret 2023 seharusnya mengikuti ujian kenaikan kelas;

8. Bahwa, oleh karena anak pertama yang bernama Adrian Wahyuari Yuniarto tidak pernah sekolah, pihak sekolah telah melakukan upaya untuk berkomunikasi dengan Tergugat agar Tergugat kembali memenuhi hak dari anak pertama untuk menempuh pendidikan di sekolah. Namun yang terjadi hingga saat ini Adrian Wahyuari Yuniarto tidak disekolahkan oleh Tergugat hingga ananda Adrian tidak naik kelas, dan dianggap berhenti dari sekolah. Bahkan hingga gugatan ini diajukan Tergugat tidak meminta surat pindah dari sekolah asal yaitu SDN Sukabumi 2;

9. Bahwa, selama dalam pengasuhan Tergugat, diduga Tergugat telah melakukan pembiaran kepada anak pertama untuk tinggal bersama wanita lain atau orang lain yang bukan keluarga, hal tersebut dapat berdampak merusak moral anak. Anak menjadi tidak baik dalam komunikasi keluarga;

10. Bahwa, asas dan tujuan pemeliharaan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 sebagai berikut:

1. Pasal 2 ditentukan bahwa “penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi kepentingan yang terbaik bagi anak”;

2. Pasal 3 ditentukan bahwa “perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;

3. Pasal 6 ditentukan bahwa “setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orangtua”;

4. Pasal 8 ditentukan bahwa “setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jasmani sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental spiritual dan sosial”;
11. Bahwa, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 30 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pembatalan/pencabutan hak asuh anak dapat dilakukan bilamana pemegang hak asuh anak telah lalai memberikan kewajibannya sebagai orang tua/sebagai pemegang hak asuh anak melalui penetapan pengadilan;
12. Bahwa, Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada pokoknya menegaskan bahwa setiap orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk, “a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.”;
13. Bahwa, oleh karena kedua orang anak yakni Adrian Wahyuari Yuniarto dan Adriana Wahyuari Yuniarto hak asuhnya (hadhanah) jatuh kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mampu dan telah lalai untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam memberikan pendidikan formal maupun pendidikan agama, maka sudah selayaknya jika hak asuh atas kedua anak yang bernama Adrian Wahyuari Yuniarto dan Adriana Wahyuari Yuniarto, berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 783 K/Ag/2023, tanggal 25 Juli 2023, jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 69/Pdt.PTA.Sby, Tanggal 23 Februari 2023, jo Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 529/Pdt.G/2022,PA.Prob, tanggal 27 Desember 2022 dicabut yang kemudian hak asuh kedua orang anak tersebut jatuh kepada ibu kandungnya yang dalam hal ini sebagai Penggugat;

14. Bahwa, oleh karena Tergugat telah lalai untuk memenuhi hak dari anak pertama dan diduga telah melakukan pembiaran terhadap kesehatan mental sang anak, maka cukup beralasan jika Tergugat dihukum untuk mengembalikan anak pertama yang bernama Adrian Wahyuari Yuniarto untuk diserahkan kepada Penggugat tanpa syarat apapun;

15. Bahwa, Konvensi Hak-hak Anak atau *Convention on the Rights of the Child* yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa berdasarkan Resolusi 44/25 pada tanggal 05 Desember 1989, yang oleh Indonesia diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, “Dalam semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik anak harus merupakan pertimbangan utama.”;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan yang telah terurai diatas, mohon dengan hormat agar Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berkenan untuk memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah lalai dalam melaksanakan hak asuh terhadap kedua anak yang bernama Adrian Wahyuari Yuniarto dan Adriana Wahyuari Yuniartos sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 783 K/Ag/2023, tanggal 25 Juli 2023, *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 69/Pdt.PTA.Sby, Tanggal 23 Februari 2023, *jo* Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 529/Pdt.G/2022,PA.Prob, tanggal 27 Desember 2022;
3. Mencabut Kekuasaan bagi Tergugat terhadap kedua anak yang bernama Adrian Wahyuari Yuniarto dan Adriana Wahyuari Yuniarto

dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 783 K/Ag/2023, tanggal 25 Juli 2023, *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 69/Pdt.PTA.Sby, Tanggal 23 Februari 2023, *jo* Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 529/Pdt.G/2022,PA.Prob, tanggal 27 Desember 2022;

4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang kekuasaan atas kedua anaknya yang bernama Adrian Wahyuari Yuniarto dan Adriana Wahyuari Yuniarto;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Adrian Wahyuari Yuniarto kepada Penggugat selaku ibu kandungnya tanpa syarat apapun;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER:

Apabila Yth. Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Baby Viruja Indiyanti, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Perumahan Citarum Indah 3 No. 18, Kelurahan Curahgrinting, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, dengan domisili elektronik di alamat email: *babybayuviruja@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Januari 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 16/Kuasa/I/2024/PA.Prob tanggal 16 Januari 2024, begitu pula Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada Mustadji, S.H. dan Muhammad Hasyim, S.H., Para Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jln. Supriadi Perum Asabri Blok D/164 Kel. Kanigaran Kec. Kanigaran xxxx xxxxxxxxxxxxxx, dengan domisili elektronik di alamat email: *hasyim.mohd@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 24/Kuasa/I/2024/PA.Prob tanggal 24 Januari 2024;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan dan masing-masing surat kuasa dinyatakan lengkap dan sah untuk bertindak hukum mewakili dan atau mendampingi pihak prinsipal;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat didampingi Kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan agar rukun kembali dalam keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai laporan Mediator bernama Imam Suliyono, S.Sos., MM tanggal 14 Februari 2024, ternyata mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil memperoleh kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat secara tidak langsung yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Hakim kemudian menjelaskan kepada Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara *e-Court* (elektronik) oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat dalam persidangan ini telah diwakili oleh seorang kuasa, maka persidangan berikutnya akan dilaksanakan secara elektronik (*e-litigation*), selanjutnya telah ditetapkan kesepakatan agenda persidangan yang dirumuskan dalam court calender yang ditandatangani oleh Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan **jawaban** secara tertulis tertanggal 19 Februari 2024 dalam sidang secara elektronik (*e-litigation*) yang diunggah Tergugat ke saluran Informasi Pengadilan (SIP) pada hari Minggu, 18 Februari 2024 Jam: 20:43 WIB pada pokoknya sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Tergolong Prematur;

Bahwa Gugatan Pencabutan Kekuasaan Orang Tua yang di ajukan oleh Penggugat tergolong premature, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Hak Asuh Anak (Hadhanah) atas anak yang masing-masing bernama: Andrian Wahyuari Yuniarto Bin Dwi Yuniarto Mulyo Tanoyo *dan* Andriana Wahyuari Yuniarto Binti Dwi Yuniarto Mulyo Tanoyo *telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap* sebagaimana putusan Mahkamah Agung Ri No. 783 K/Ag/2023, tanggal 25 Juli 2023 jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.69/Pdt.G/2023/PTA.Sby, tanggal 23 Februari 2023 jo Putusan Pengadilan Agama Probolinggo No. 529 / Pdt.G/2022/ PA.Prob., tanggal 27 Desember 2022;
- b. Bahwa dalam amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.69/Pdt.G/2023/PTA.Sby, tanggal 23 Februari 2023 pada dictum ke 3, berbunyi: *Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan kedua orang anak bernama Adrian Wahyuari Yuniarto bin Dwi Yuniarto Mulyo Tanoyo, umur 8 tahun dan Adriana Wahyuari Yuniarto binti Dwi Yuniarto Mulyo Tanoyo, umur 2 tahun kepada Tergugat Rekonvensi*;
- c. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.69/Pdt.G/2023/PTA.Sby, tanggal 23 Februari 2023 Penggugat selaku Penggugat Rekonvensi mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung Ri dengan Reg. No. 783 K/Ag/2023 dan terhadap Kasasi tersebut telah di putus dengan amar putusan “ *menolak Pemohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Vina Wahyu Ariatri Binti Sugeng Ariadi tersebut* “;
- d. Bahwa gugatan a quo yang di ajukan oleh Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum karena sampai dengan saat ini putusan Mahkamah Agung Ri No. 783 K/Ag/2023, tanggal 25 Juli 2023 jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.69/Pdt.G/2023/PTA.Sby, tanggal 23 Februari 2023 jo Putusan Pengadilan Agama Probolinggo No. 529 / Pdt.G/2022/ PA.Prob.,

tanggal 27 Desember 2022 *belum dilaksanakan Eksekusi*, dan saat ini anak yang bernama Adrian Wahyuari Yuniarto bin Dwi Yuniarto Mulyo Tanoyo berada pada Tergugat sedangkan anak yang bernama Adriana Wahyuari Yuniarto binti Dwi Yuniarto Mulyo Tanoyo berada pada Tergugat;

2. DALAM POKOK PERKARA

- a. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan materi jawaban dalam pokok perkara ini;
- b. Bahwa Tergugat keberatan dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya tersebut, karena materi pokok dalam gugatan tersebut telah di periksa dan diputus oleh Pengadilan bahkan sampai dengan tingkat Mahkamah Agung RI, dan putusannyapun telah berkekuatan hukum tetap;
- c. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita poin 1, 2, dan 3 tersebut adalah benar adanya;
- d. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita poin 4 tersebut adalah benar adanya;
- e. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita poin 5 tersebut adalah tidak benar dengan alasan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa sebelum cerai talak di ajukan kedua anak yang bernama Andrian Wahyuari Yuniarto *dan* Andriana Wahyuari Yuniarto tidak hanya tinggal dan berada dalam pengasuhan Penggugat melainkan juga dengan Tergugat;
 - 2) Bahwa untuk masalah agama kedua anak sebelumnya mengikuti keyakinan Tergugat dan Peggugat yakni dalam didikan Islam, namun semenjak Penggugat Kembali kepada agama yang dianutnya terdahulu yakni agama Kristen, pada saat itu Penggugat juga mengarahkan anak yang berada di Penggugat tersebut agar

mengikuti keyakinannya, sehingga Tergugat sangat keberatan jika hak asuh di berikan kepada Penggugat;

3) Bahwa perlu kami sampaikan salah satu alasan Tergugat menceraikan Penggugat pada saat itu adalah karena Penggugat Kembali ke agamanya semula yakni Kristen, dan terhadap perkara cerai tersebut telah terbukti berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Ri No. 783 K/Ag/2023, tanggal 25 Juli 2023 jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.69/Pdt.G/2023/ PTA.Sby, tanggal 23 Februari 2023 jo Putusan Pengadilan Agama Probolinggo No. 529 / Pdt.G/2022/ PA.Prob., tanggal 27 Desember 2022;

4) Bahwa oleh karena hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat jatuh kepada Tergugat, guna mendapatkan kembali hak asuh kedua anak tersebut Penggugat kembali masuk Islam, selanjutnya pada tanggal 02 Nopember 2023 Penggugat mengajukan gugatan Hak Asuh (Hadhanah) ke Pengadilan Agama Probolinggo dengan register No. 488/Pdt.G/2023/PA. Prob, dan terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Probolinggo menyatakan tidak dapat di terima;

f. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita poin 6 tersebut adalah tidak benar, karena hal tersebut hanya awal proses perceraian, namun dalam pertengahan proses perceraian Penggugat mulai mempersulit Tergugat untuk menemui Andriana Wahyuari Yuniarto, untuk anak yang saat ini berada pada Tergugat, Tergugat ;

g. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita poin 7 dan 8 tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa hal tersebut sangat terbalik dengan fakta yang sebenarnya, perlu diketahui pada saat itu anak pertama (Adrian Wahyuari Yuniarto) tidak mengikuti pelajaran sekolah yang seharusnya anak pertama tersebut mengikuti pelajaran kelas 2 di sekolah SDN Sukabumi 2 xxxx xxxxxxxxxxxx, karena anak pertama

tersebut oleh Penggugat dibawa ke Wamena, sehingga Tergugat merasa bahwa Penggugat telah mengorbankan masa depan seorang anak;

- Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang sama dan telah dipertimbangkan dalam perkara yang sama dan *telah diputus serta telah berkekuatan hukum tetap* sebagaimana putusan Mahkamah Agung Ri No. 783 K/Ag/2023, tanggal 25 Juli 2023 jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.69/Pdt.G/2023/PTA.Sby, tanggal 23 Februari 2023 jo Putusan Pengadilan Agama Probolinggo No. 529 / Pdt.G/2022/ PA.Prob., tanggal 27 Desember 2022;

h. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita poin 9 tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum;

i. Bahwa ketentuan pasal sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dalam gugatan posita poin 10 tersebut adalah benar adanya, namun hal tersebut tidak dapat di terapkan dalam perkara a quo, karena apapun alasan Penggugat, atas perintah hukum berdasarkan putusan Pengadilan, Penggugat harus menyerahkan kedua tersebut kepada Tergugat;

j. Bahwa ketentuan pasal sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dalam gugatan posita poin 11 tersebut adalah benar adanya, namun hal tersebut tidak dapat di terapkan dalam perkara a quo, karena apapun alasan Penggugat, atas perintah hukum berdasarkan putusan Pengadilan, Penggugat harus menyerahkan kedua tersebut kepada Tergugat dan hal tersebut belum dilaksanakan eksekusi;

k. Bahwa ketentuan pasal sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dalam gugatan posita poin 12 tersebut adalah benar adanya, namun hal tersebut tidak dapat di terapkan dalam perkara a quo, karena Penggugat telah melanggar ketentuan hukum, khususnya hukum Islam;

l. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita poin 13 dan 14 tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, untuk itu sudah selayaknya dalil tersebut di kesampingkan;

m. Bahwa Keputusan Presiden sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dalam gugatan posita poin 15 tersebut adalah benar adanya, namun hal tersebut tidak dapat diterapkan terhadap Penggugat, apalagi Penggugat tidak konsisten dengan agama atau keyakinannya yang dapat merusak agama atau keyakinan anak Tergugat;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat memohon Kepada Yang Mulai Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

- a. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan menurut hukum gugatan Penggugat tergolong Prematur;
- c. Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima;

2. DALAM POKOK PERKARA

- a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menghukum Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan **replik** secara tertulis tertanggal 21 Februari 2024 dalam sidang secara elektronik (*e-litigation*) yang diunggah Penggugat pada hari Rabu, 21 Februari 2024 Jam: 07:08 WIB yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Tersebut Prematur:

Dalam Eksepsi, Tergugat telah menyampaikan Gugatan Penggugat Prematur, akan Penggugat tanggap sebagai berikut:

M. Yahya Harahap dalam *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* menyatakan gugatan prematur diartikan sebagai gugatan yang diajukan masih terlampau dini (hal. 457). Sifat atau keadaan prematur melekat pada:

1. Batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai; atau
2. Batas waktu untuk menggugat belum sampai, karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur.

Bahwa, Tergugat mendalilkan dalam eksepsi-nya menyebutkan jika perkara *a quo* Prematur karena adanya putusan yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang disebutkan dalam Eksepsi Tergugat pada huruf 'a', huruf 'b' dan huruf 'c', ditolak secara tegas oleh Penggugat. Sebab gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengenai "Pencabutan Kekuasaan Orang Tua" BUKAN mengenai "Hak Asuh Anak" sebagaimana putusan yang didalilkan Tergugat dalam Eksepsi-nya.

Kemudian, dalam Eksepsi Tergugat huruf 'd' menyebutkan bahwa gugatan *a quo* yang diajukan Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum karena sampai dengan saat ini belum diajukan Eksekusi ditolak Penggugat. Sebab, Eksekusi terhadap isi Putusan bukan kewenangan Penggugat. Dan sampai gugatan ini diajukan Penggugat tidak pernah menerima anmaaning dari Pengadilan Agama Probolinggo perihal Eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Eksepsi Tergugat.

Perlu kami tegaskan, apabila Tergugat mendalilkan '.....jo. Putusan Pengadilan Agama Probolinggo No. 529/Pdt. G/2022/PA. Prob", jelas Tergugat sangat tidak teliti dan tidak cermat, sebab amar putusan Pengadilan Agama Probolinggo No. 529/Pdt. G/2022/PA. Prob" adalah Hak asuh anak yang bernama Adrian Wahyuari Yuniarto dan Adriana Wahyuari Yuniarto diberikan kepada Penggugat dan Tergugat.

Pada prinsipnya gugatan Penggugat merupakan bentuk kepedulian dan keprihatinan atas sikap dan perilaku Tergugat yang tidak peduli kepada

anak-anak Penggugat dan Tergugat. Mantan suami dan mantan isteri memang dikenal namun tidak ada yang namanya mantan anak. Sebagai orang tua, maka berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, berkewajiban dan bertanggung jawab untuk, “a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.”.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan, “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”.

Konvensi Hak-hak Anak atau Convention on the Rights of the Child yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa berdasarkan Resolusi 44/25 pada tanggal 5 Desember 1989, yang oleh Indonesia diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan Keputusan Presiden Nomor: 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, “Dalam semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik anak harus merupakan pertimbangan utama.”.

Oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan “Pencabutan Kekuasaan Orang Tua” guna mengetuk hati nurani Yth. Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan kepastian hukum terhadap sikap dan perilaku Tergugat yang demikian melalui putusan yang dijatuhkan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian cukup beralasan apabila eksepsi Tergugat mengenai Prematur dinyatakan ditolak.

2. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat dalam pokok perkara, kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

2. Bahwa, menanggapi jawaban Tergugat pada huruf 'e' dalam pokok perkara yaitu:

- Pada angka 1) dalam pokok perkara adalah tidak benar. Hal-hal yang telah disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah sesuai fakta. Sebelum bercerai Tergugat sangat sibuk dengan kesenangan pribadi apalagi saat itu Tergugat tidak bekerja, kebutuhan hidup dan materi sepenuhnya dari penghasilan Penggugat bekerja sebagai tenaga Ahli di Dinas Kesehatan Kabupaten Lanny Jaya-Wamena. Seringkali Tergugat meninggalkan kedua anaknya untuk diasuh oleh Penggugat, bahkan kalau Penggugat sedang di Wamena, Tergugat yang mengantar anak-anaknya kerumah orang tua Penggugat. Tergugat tidak pernah memperhatikan pendidikan umum/sekolah, pendidikan agama kepada kedua anaknya;

- Pada angka 2) dalam pokok perkara, ditolak tegas oleh Penggugat. Mengenai yang disampaikan Tergugat jika Penggugat mulai mengarahkan kedua anak untuk memeluk agama Kristen adalah tidak benar dan tuduhan Tergugat sangat tidak bermoral. Karena, agama merupakan keyakinan pribadi masing-masing. Penggugat sejak anaknya kecil sudah diajarkan pendidikan agama Islam oleh Penggugat. Bahkan, walaupun Penggugat beragama Kristen, Penggugat mengajarkan anaknya mengucapkan kalimat syahadat, mendatangkan guru mengaji dan mengantar sholat Idhul Adha;

- Pada angka 3) dalam pokok perkara, Tergugat mendalilkan bahwa alasan Tergugat menceraikan Penggugat karena kembali ke agama Kristen adalah merupakan alibi Tergugat saja,

yang faktanya Tergugat sering mempunyai Wanita Idaman Lain. Tergugat sangat tahu sejak awal kenal dengan Penggugat, Penggugat memeluk agama Kristen. Bahkan, Penggugat dan Tergugat awal melakukan pernikahan di Wamena secara Agama Kristen, karena saat itu kondisi di Wamena sedang tidak baik, maka administrasi pencatatan di Capil tidak bisa dilaksanakan. Kemudian Tergugat pulang sendiri ke Probolinggo, secara tiba-tiba tanpa seijin Penggugat, Tergugat sudah membuat Kartu Tanda Penduduk Penggugat dengan identitas beragama Islam.

Tidak berselang lama Tergugat meminta agar melakukan pernikahan secara Islam, dan semua administrasi sudah dipersiapkan sendiri oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

- Pada angka 4) dalam pokok perkara, Tergugat mendalilkan Penggugat kembali masuk Islam karena ingin mendapatkan hak asuh anak, ditolak Penggugat. Hidayah yang telah dirasakan Penggugat sejak bersengketa dengan Tergugat sangat mempengaruhi perubahan diri Penggugat yang sangat besar, pada akhirnya menuntun Penggugat untuk memeluk agama Islam secara sadar dan tidak ada paksaan dengan mengucapkan kalimat syahadat. Sehingga merupakan suatu kebohongan dan fitnah yang keji apabila Tergugat menuduh Penggugat kembali memeluk agama Islam hanya karena ingin mendapatkan Hak Asuh Anak.

3. Bahwa, menanggapi sebagian jawaban Tergugat pada huruf 'f' dalam pokok perkara adalah tidak benar, tentang saat awal maupun pertengahan perceraian bukan Penggugat mempersulit anak yang bernama Adriana Wahyuari Yuniarto, tapi Penggugat trauma dengan diambarnya anak pertama yaitu Adrian Wahyuari Yuniarto tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat. Penggugat wajib diberikan akses untuk bertemu dengan anak akan tetapi hingga saat ini Penggugat tidak pernah diberikan hak bertemu untuk mencurahkan kasih sayang kepada ananda Adrian Wahyuari Yuniarto.

Mengenai dalil selanjutnya dan masih pada huruf 'f' yaitu "....mulai mempersulit, untuk anak yang saat ini berada pada Tergugat, Tergugat" secara tidak langsung Tergugat mengakui bahwa faktanya Tergugat lah yang mempersulit bagi Penggugat sebagai ibu kandung untuk bertemu anaknya yang sejak bulan Maret 2023 sampai dengan saat ini dalam asuhan Tergugat.

Perlu kami tegaskan, hal yang paling kecil saja, apabila Tergugat benar-benar sejak dulu sebelum perceraian telah memberikan perhatian kepada anak-anaknya seharusnya Tergugat sangat hafal ejaan nama kedua anak-anaknya, tidak berubah-ubah yaitu menyebutkan ANDRIAN dan ANDRIANA, seharusnya ADRIAN dan ADRIANA.

Dan juga sangat perlu diketahui, anak kedua yang bernama Adriana Wahyuari Yuniarto, saat ini masih berusia 3 (tiga) tahun, sangat dekat sekali dengan Penggugat dan setiap malam apabila sebelum tidur selalu minta dalam dekapan ibunya (ngem-peng);

4. Bahwa, menanggapi jawaban Tergugat pada huruf 'g' dalam pokok perkara adalah tidak benar dan akan diuraikan sebagai berikut:

- Faktanya adalah Ananda Adrian Wahyuari Yuniarto walaupun dibawa ke Wamena dalam asuhan dan didikan dari Penggugat, ananda Adrian tetap bersekolah secara online dan tetap mengumpulkan tugas sekolah, bahkan nilai rapot sangat baik. Ananda Adrian merupakan anak yang rajin jika dalam asuhan ibunya, namun jika sudah ikut Tergugat cenderung suka melawan dan malas untuk belajar dan mengaji. Tergugat cenderung memberikan kebebasan untuk bermain terkadang dibebaskan untuk mengendarai sepeda motor dan mobil, yang seharusnya tidak diajarkan diusia anak saat ini;
- Dalil selanjutnya dan selebihnya tidak ditanggapi oleh Penggugat, namun Penggugat akan membuktikan dalam persidangan selanjutnya;

5. Bahwa, menanggapi jawaban Tergugat pada huruf 'h' dalam pokok perkara adalah tidak benar. Perlu kami sampaikan dalam replik ini bahwasannya pada saat ananda Adrian Wahyuari Yuniarto dibawa oleh Tergugat ke Sidoarjo, Penggugat menemukan fakta yang tidak terbantahkan jika ananda Adrian Wahyuari Yuniarto telah diasuh oleh seorang perempuan yang bukan keluarga dari Penggugat ataupun Tergugat;

6. Bahwa, menanggapi jawaban Tergugat pada huruf 'i', huruf 'j', huruf 'k' dan huruf 'm' dalam pokok perkara, dasar hukum yang digunakan oleh Penggugat telah sesuai dan dapat diterapkan dalam perkara *a quo*, yaitu mengenai Pencabutan Kekuasaan Orang tua, dalam hal ini adalah Tergugat, yang seharusnya dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandung dan jelas-jelas kedua anak-anaknya masih dibawah umur (belum mumayyis).

Tergugat membenarkan ketentuan sebagaimana tersebut akan tetapi Tergugat juga menolak dengan dasar adanya putusan. Sedangkan dalam perkara *a quo*, Penggugat sedang berupaya membuktikan mengenai Pencabutan kekuasaan Tergugat terhadap anak-anaknya karena Tergugat tidak dapat memberikan pendidikan, kasih sayang dan tidak bisa mengasuh anak pertama dengan alasan-alasan sebagaimana yang tercantum pada gugatan.

Mengenai dalil jawaban dalam pokok perkara yang menyebutkan *"Penggugat tidak konsisten dengan agama atau keyakinannya yang dapat merusak agama atau keyakinan anak Tergugat"* sangat tidak patut disampaikan oleh Tergugat, karena konsisten atau tidak seseorang dengan agamanya, hanya Allah SWT yang mengetahuinya. Dan hal tersebut akan Penggugat buktikan dalam agenda persidangan selanjutnya;

7. Bahwa, menanggapi jawaban Tergugat pada huruf 'l' (huruf el), faktanya sangat jelas Tergugat telah melakukan pembiaran terhadap mental anak yang masih dalam usia dibawah umur (belum mumayyis)

dan sangat patut untuk didalilkan dalam gugatan Penggugat, hal tersebut akan Penggugat buktikan dalam agenda sidang pembuktian selanjutnya; Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan yang telah terurai diatas, mohon dengan hormat agar Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berkenan untuk memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak EKSEPSI Gugatan Tergolong Prematur dari Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan **duplik** secara tertulis tertanggal 23 Februari 2024 dalam sidang secara elektronik (*e-litigation*) yang diunggah Tergugat pada hari Jumat, 23 Februari 2024 Jam: 09:39 WIB yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Tergolong Prematur:

Bahwa terhadap tanggapan Penggugat mengenai gugatan Penggugat tergolong Prematur, Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat menyatakan tetap pada dalil eksepsinya yang disampaikan secara elektronik (*eqourt*) pada tanggal 19 Januari 2024;
- b. Bahwa dalil tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum; karena gugatan *a quo* adalah gugatan Pencabutan Kekuasaan Orang Tua atas Putusan Hak Asuh yang diberikan oleh Pengadilan kepada Tergugat berdasarkan putusan Mahkamah Agung Ri No. 783 K/Ag/2023, tanggal 25 Juli 2023 jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama

Halaman 20 dari 74 halaman,

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Prob

Surabaya No.69/Pdt.G/2023/PTA.Sby, tanggal 23 Februari 2023 jo Putusan Pengadilan Agama Probolinggo No. 529 / Pdt.G/2022/ PA.Prob., tanggal 27 Desember 2022;

c. Bahwa terhadap putusan Mahkamah Agung Ri No. 783 K/Ag/2023, tanggal 25 Juli 2023 jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.69/Pdt.G/2023/PTA.Sby, tanggal 23 Februari 2023 jo Putusan Pengadilan Agama Probolinggo No. 529 / Pdt.G/2022/ PA.Prob., tanggal 27 Desember 2022 tersebut sampai dengan saat ini belum dilaksanakan Eksekusi, dan saat ini anak yang bernama Adrian Wahyuari Yuniarto bin Dwi Yuniarto Mulyo Tanoyo berada pada Tergugat sedangkan anak yang bernama Adriana Wahyuari Yuniarto binti Dwi Yuniarto Mulyo Tanoyo berada pada Tergugat, dengan demikian gugatan a quo tergolong prematur untuk itu sudah sepantasnya gugatan a quo tidak dapat di terima;

2. DALAM POKOK PERKARA

- a. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan materi Duplik dalam pokok perkara ini;
- b. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil Replik Penggugat, kecuali atas hal-hal yang diakui secara nyata kebenarannya oleh Tergugat dalam Duplik ini;
- c. Bahwa dalil Replik Penggugat pada poin 2 tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagaimana dalam jawaban tertanggal 19 Januari 2024 tersebut, untuk itu Tergugat menyatakan tetap pada dalil jawabannya yang disampaikan secara elektronik (eqourt) pada tanggal 19 Januari 2024;
- d. Bahwa dalil Replik Penggugat pada poin3 tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagaimana dalam jawaban tertanggal 19 Januari 2024 tersebut, untuk itu Tergugat menyatakan tetap pada dalil jawabannya yang disampaikan secara elektronik (eqourt) pada tanggal 19 Januari 2024;

e. Bahwa dalil Replik Penggugat pada poin4 tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagaimana dalam jawaban tertanggal 19 Januari 2024 tersebut, untuk itu Tergugat menyatakan tetap pada dalil jawabannya yang disampaikan secara elektronik (eqourt) pada tanggal 19 Januari 2024;

f. Bahwa dalil Replik Penggugat pada poin5 tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagaimana dalam jawaban tertanggal 19 Januari 2024 tersebut, untuk itu Tergugat menyatakan tetap pada dalil jawabannya yang disampaikan secara elektronik (eqourt) pada tanggal 19 Januari 2024;

g. Bahwa terhadap dalil Replik Penggugat pada poin6, Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum;
- 2) Bahwa gugatan a quo adalah gugatan Pencabutan Kekuasaan Orang Tua atas Hak Asuh yang diberikan oleh Pengadilan kepada Tergugat berdasarkan putusan Mahkamah Agung Ri No. 783 K/Ag/2023, tanggal 25 Juli 2023 jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.69/Pdt.G/2023/PTA.Sby, tanggal 23 Februari 2023 jo Putusan Pengadilan Agama Probolinggo No. 529 / Pdt.G/2022/ PA.Prob., tanggal 27 Desember 2022;
- 3) Bahwa terhadap putusan Mahkamah Agung Ri No. 783 K/Ag/2023, tanggal 25 Juli 2023 jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.69/Pdt.G/2023/PTA.Sby, tanggal 23 Februari 2023 jo Putusan Pengadilan Agama Probolinggo No. 529 / Pdt.G/2022/ PA.Prob., tanggal 27 Desember 2022 tersebut sampai dengan saat ini belum dilaksanakan Eksekusi, dan saat ini anak yang bernama Adrian Wahyuari Yuniarto bin Dwi Yuniarto Mulyo Tanoyo berada pada Tergugat sedangkan anak yang bernama Adriana Wahyuari Yuniarto binti Dwi Yuniarto Mulyo Tanoyo berada pada Tergugat;

4) Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum, untuk itu sudah sepantasnya di tolak;

5) Selebihnya Tergugat menyatakan tetap pada dalil jawabannya yang disampaikan secara elektronik (eqourt) pada tanggal 19 Januari 2024;

h. Bahwa dalil Replik Penggugat pada poin7 tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagaimana dalam jawaban tertanggal 19 Januari 2024 tersebut, untuk itu Tergugat menyatakan tetap pada dalil jawabannya yang disampaikan secara elektronik (eqourt) pada tanggal 19 Januari 2024;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat memohon Kepada Yang Mulai Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagaimana yang telah Tergugat sampaikan dalam Petitum surat Eksepsi dan Jawaban Tergugat tertanggal 19 Pebruari 2024;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Cerai atas Nama PENGGUGAT Nomor 0370/AC/2023/PA.Prob Tanggal 30 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya alat bukti bertanda P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas Nama Adrian Wahyuari Yuniarto Nomor 9102-LT-29102014-0006 tanggal 30 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kab. Jaya Wijaya bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya alat bukti bertanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas Nama Adriana Wahyuari Yuniarto Nomor 9102-LT-05112020-0003 tanggal 5 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kab. Jaya Wijaya bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya alat bukti bertanda P.3;

4. Fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam atas Nama Vina Wahyuni Ariarti binti Sugeng Ariadi tanggal 07 Oktober 2023 bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya alat bukti bertanda P.4;
5. Fotokopi Sertifikat Memeluk Agama Islam atas Nama Vina Wahyuni Ariarti binti Sugeng Ariadi tanggal 07 Oktober 2023 dikeluarkan oleh Ketua Takmir Masjid Al-Falah bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya alat bukti bertanda P.5;
6. Fotokopi Dokumentasi acara pindah agama atas Nama PENGGUGAT bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya alat bukti bertanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama Vina Wahyu Ariatri Nomor 9102010909220002 tanggal 12 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kab. Jaya Wijaya, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya alat bukti bertanda P.7;
8. Print Out Dokumen elektronik Kartu Keluarga atas Nama Dian Anak Angger Abdillah Nomor 3515082806130004 bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya alat bukti bertanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama Sri Wahyuni Nomor 3574031903150002 Tanggal 31 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya alat bukti bertanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 422/203/425.103.61/2023 Tanggal 20 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala SDN Sukabumi 2 xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya alat bukti bertanda P.10;
11. Fotokopi Laporan Hasil Belajar atas nama Adrian Wahyuari Yuniarto yang dikeluarkan oleh SD Negeri Sukabumi II xxxx xxxxxxxxxxxx bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya alat bukti

bertanda P.11

12. Fotokopi Hasil evaluasi belajar atas Nama Ananda Adrian Wahyuari Yuniarto Tanggal 08 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Guru Kelas IIB SDN Sukabumi 2 dengan melampirkan Laporan Hasil Belajar, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya alat bukti bertanda P.12;
13. Fotokopi kumpulan Slip Gaji Penggugat atas Nama Vina Wahyu Ariatri yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kab. Lanny Jaya, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya alat bukti bertanda P.13;
14. Kumpulan print out Foto Kegiatan ananda Adrian Wahyuari Yuniarto, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya alat bukti bertanda P.14;
15. Print out Foto ananda Adrian Wahyuari Yuniarto juara Tennis, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya alat bukti bertanda P.15;
16. Print out screenshot foto Anak Pertama dengan orang lain, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya alat bukti bertanda P.16;
17. Print out screenshot video ananda Adrian Wahyuari Yuniarto diajarkan mobil, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, namun alat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan sumber asli videonya, alat bukti tanda P.17;
18. Fotokopi Surat Nikah Gereja Kemah Injil (Kingmi) di Tanah Papua Segenap Jemaat Nomor: 04-08-SN-GKIP-SJP-VIII-2013 tanggal 30 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Gereja Kemah Injil (Kingmi) di Tanah Papua, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya alat bukti bertanda P.18;

Bahwa bukti tersebut diperlihatkan kepada Kuasa Tergugat dan atas bukti tersebut Kuasa Tergugat membenarkan;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat sejak kuliah tahun 2005 dan kenal Tergugat sejak Saksi masih SMA;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak suami isteri, Penggugat dan Tergugat sudah bercerai sejak bulan Oktober 2023;
- Bahwa Setahu Saksi Penggugat saat ini tinggal kadang di Probolinggo dan kadang di Wamena;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga dikaruniai dua orang anak, masing- masing bernama Adrian dan Adriana;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi anak yang pertama ikut bersama Tergugat di Sidoarjo dan kadang juga di Probolinggo, sedangkan anak yang kedua ikut dengan Penggugat di Wamena dan kadang juga di Probolinggo;
- Bahwa Saksi mengetahui anak yang pertama ikut dengan Tergugat di Sidoarjo dari Sosial media (tik-tok), disitu ada foto pernikahan (foto dengan wanita);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Adrian sekolah di Sidoarjo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Tergugat ada di Sidoarjo;
- Bahwa Saksi hanya tahu dari Postingan sosmed saat Tergugat ada di Probolinggo
- Bahwa Anak yang kedua sekarang tinggal bersama Penggugat di Probolinggo;

- Bahwa Penggugat sangat sulit untuk bertemu dengan anaknya yang pertama yang bernama Adrian;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri Penggugat sangat sulit untuk bertemu dengan anaknya yang pertama dari video yang direkam Penggugat yang dikirimkan kepada Saksi, saat Penggugat pergi ke GM dan bertemu dengan Adrian dan juga dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa Saat itu Penggugat pergi ke swalayan GM bersama dengan anaknya yang kedua, dan ternyata Tergugat juga pergi ke GM bersama dengan Adrian, dan setelah Penggugat mengetahui Adrian, Penggugat langsung memanggil nama Adrian dan mengetahui hal tersebut Tergugat langsung menutup wajah Adrian agar tidak melihat Penggugat dan seketika itu Tergugat langsung mengajak Adrian pergi;
- Kondisi anak tersebut sehat dan baik-baik saja tidak ada masalah dengan Penggugat;
- Kurang lebih sudah 3 bulan Adriana tinggal di Probolinggo bersama Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat anak-anak Penggugat dan Tergugat ikut bersama Tergugat dalam waktu yang lama Ketika Penggugat dan Tergugat masih rukun;
- Saksi tidak pernah melihat Tergugat mengajak anak-anaknya, anak-anak selalu ikut dengan Penggugat dan kadang juga ikut dengan ibu Penggugat;
- Setahu Saksi yang lebih dominan bekerja adalah Penggugat;
- Saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat, yang Saksi tahu Tergugat ikut Penggugat ke Wamena
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat ingin bertemu dengan anaknya yang kedua;

2. SAKSI 2, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat sejak tahun 2009 dan kenal juga dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Tergugat sekitar bulan Agustus 2023;
- Bahwa Setahu Saksi Tergugat saat ini tinggal di garasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai sejak bulan Oktober 2023;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita Tergugat sendiri kepada Saksi jika sekarang Tergugat tinggal di Sidoarjo;
- Bahwa Saksi hanya tahu anak yang pertama ikut dengan Tergugat, akan tetapi Saksi tidak tahu tempat tinggalnya;
- Bahwa Saksi mengetahui anak yang pertama diambil Tergugat saat anak tersebut main tenis;
- Bahwa Saksi tahunya anak yang pertama diambil Tergugat karena saat itu Saksi main ke rumah ibu Penggugat dan di rumah tersebut ada keributan dan menurut cerita keluarga Penggugat, anak Penggugat yang pertama yang bernama Adrian telah diambil oleh Tergugat saat bermain tenis;
- Bahwa Setahu Saksi anak yang kedua selalu ikut kemanapun Penggugat pergi, jika Penggugat ke Wamena, anak tersebut juga ikut dan tinggal di Wamena, jika Penggugat ada di Probolinggo, anak tersebut juga ikut dan tinggal di Probolinggo dan sejak bulan Nopember 2023 Penggugat dan anaknya yang kedua tinggal di Probolinggo;
- Bahwa Anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan sehat saat bersama Penggugat;

- Bahwa, anak tersebut tidak pernah berpisah dengan Penggugat dan selalu ikut bersama Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui jika kedua anak tersebut dipermasalahkan di Pengadilan Agama setelah Pengugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang hasilnya dari Pengadilan Agama;
- Bahwa Tergugat Sayang terhadap anak-anaknya, akan tetapi Saksi tidak pernah melihat Tergugat mengajak anak-anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri jika Tergugat tidak pernah mengajak anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tahunya dari cerita ibu Penggugat dan juga dari Gurunya Adrian jika Adrian dibawa Tergugat dan tidak sekolah;
- Bahwa Sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, Saksi sudah tidak pernah melihat Adrian lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Adrian saat ini sekolah di Sidoarjo;

3. SAKSI 3, umur 83 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat namun tidak begitu kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah tetangga depan rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi hanya tahu Tergugat saat menikah dengan Penggugat dan saat lewat saja, tapi Saksi tidak pernah ngobrol dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahunya dari cerita ibu Penggugat baru-baru ini jika Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;

- Bahwa Penggugat tinggal di Papua bersama anaknya yang kedua, kemanapun Penggugat pergi, anak yang kedua selalu ikut bersama Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat yang pertama bernama Adrian, dia sering pergi ke musholla bersama Saksi;
- Bahwa Kurang lebih sekitar 6 (enam) bulan Saksi sudah tidak pernah melihat Adrian pergi ke musholla lagi, Saksi dengar katanya sekarang dia tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita ibu Penggugat jika Adrian tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat ribut;
- Bahwa Adrian ke musholla saat masih tinggal bersama Ibu Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui anak yang pertama ikut dengan Tergugat dari cerita ibu Penggugat;
- Bahwa Saksi juga tahu dari cerita ibu Penggugat jika anak yang pertama sekolah di Sidoarjo;

4. SAKSI 4, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Pertama Penggugat dan Tergugat bernama Adrian;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi anak tersebut sekarang tinggal bersama Tergugat di Sidoarjo;
- Bahwa Saksi mengetahui dari laporan keluarga Penggugat kepada Saksi karena Saksi selaku Ketua RT Penggugat;

- Bahwa Saksi mengetahui kurang lebih 4 (empat) bulan anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui karena anak tersebut selalu ke musholla bersama Saksi, dan kurang lebih 4 bulan ini Saksi sudah tidak melihat Adrian ke musholla lagi;

5. SAKSI 5, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Rumah Saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat berjarak kurang lebih 100 meter;
- Bahwa Sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, Saksi sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja di Papua sejak tahun 2010, saat itu Penggugat masih gadis;
- Bahwa Tergugat bekerja di Papua karena diajak oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai kurang lebih sejak 4 bulan yang lalu;
- Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, Penggugat pergi ke papua lagi untuk bekerja dan baru pulang ke Probolinggo sekitar bulan Desember 2023;
- Bahwa Anak yang kedua selalu ikut dan tinggal bersama Penggugat kemanpun Penggugat pergi;
- Bahwa Anak yang pertama dulu berdomisili di rumah orang tua Penggugat, namun sudah kurang lebih 1 (satu) tahun (sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai) anak tersebut dibawa oleh Tergugat;
- Bahwa Kronologis kejadian saat Adrian bisa tinggal bersama Tergugat, biasanya setiap hari Sabtu dan Minggu, Adrian selalu dijemput oleh Tergugat dan Minggu sore diantarkan pulang ke

rumah orang tua Penggugat, dan saat itu hari Sabtu Adrian latihan tenis, Adrian langsung dijemput oleh Tergugat dan hingga sekarang tidak diantarkan pulang lagi ke rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa Saksi tahu dari cerita Penggugat, karena saat itu terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat di Sidoarjo;
- Bahwa Adrian Tidak diambil oleh Tergugat secara baik-baik, karena saat itu Adrian latihan tenis dan ditunggu oleh Tergugat dan langsung dibawa Tergugat pulang ke rumah Tergugat tanpa memberitahu keluarga Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengarnya bahwa Saksi juga menyarankan agar Penggugat mencari sekolah yang terbaik di Wamena untuk menyekolahkan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tahu putusan cerai Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Hak asuh kedua anak ikut dengan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi salinan putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.Prob tanggal 27 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya alat bukti bertanda T.1;
2. Fotokopi salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 69/Pdt.G/2023/PTA.Sby. tanggal 15 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya alat bukti bertanda T.2;
3. Fotokopi salinan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 783 K/Ag/2023 tanggal 25 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda T.3;
4. Fotokopi Tanda Terima Berkas Pengajuan Eksekusi Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.Prob tanggal 07 November 2023, yang ditandatangani

Panitera Pengadilan Agama Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda T.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 23069/B0/KS/HSPG.SDA/XI/2023 Tanggal 10 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Homeschooling HSPG Sidoarjo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda T.5;

Bahwa bukti tersebut diperlihatkan kepada Penggugat dan atas bukti tersebut Penggugat membenarkan;

Bahwa di samping alat bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan seorang Saksi yang Bernama **Didik Saputra bin Adi Putra**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Jalan Sunan Ampel RT. 02 RW. 08 Kelurahan Jrebeng lor Kecamatan Kedopok xxxx xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena Saksi adalah sopir pribadi Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Sehari-hari Saksi tinggal di sidoarjo, di rumah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu pertamakali Adrian tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Bulan Maret 2023 saat pertama kali Saksi bekerja dengan Tergugat, Saksi mengetahui Adrian sudah tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa Tergugat tinggal di Perumahan Citra Garden sidoarjo;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti pekerjaan Tergugat;

- Bahwa Saksi tidak tahu setiap hari Tergugat berada di rumah atau tidak;
- Bahwa Gaji Saksi sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Anak yang tinggal bersama Tergugat bernama Adrian;
- Bahwa Saat ini Adrian tinggal di rumah Tergugat di Sidoarjo;
- Bahwa Sekarang Adrian kelas III SD;
- Bahwa Adrian sekolah di Homeschooling Primagama Sidoarjo;
- Bahwa Saksi tidak tahu biaya sekolah Adrian;
- Bahwa Jarak rumah Tergugat dengan tempat sekolah Adrian lumayan jauh, kurang lebih ditempuh dengan waktu 20 menit;
- Bahwa Saksi setiap hari yang mengantar Adrian ke sekolah dengan memakai mobil Innova;
- Bahwa Homeschooling HSPD Primagama adalah sekolah untuk orang normal/umum;
- Bahwa Tergugat jarang-jarang mengantar anak ke Homeschooling;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat mendampingi Adrian mengerjakan tugas sekolahnya;
- Bahwa Tergugat sering berada di rumah dengan anaknya;
- Bahwa Saat Tergugat pergi keluar rumah, Adrian selalu bersama Tergugat saat Tergugat belum menikah;
- Bahwa Tergugat menikah pada bulan Januari 2024;
- Bahwa Setahu Saksi di rumah Tergugat ada Tergugat, Istri Tergugat serta pembantunya;
- Bahwa Tergugat menikah tanggal 30 Januari 2024;
- Bahwa Tergugat tinggal bersama perempuan tersebut sejak bulan Maret 2023;

- Bahwa Sikap tergugat dan isterinya terhadap Adrian biasa dan sangat baik;
- Bahwa isteri tergugat juga bawa anak bawaan 1 (satu) orang;
- Bahwa Tergugat kadang-kadang saja pergi ke Probolinggo;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Dian Angger Abdillah;

Bahwa pada persidangan elektronik pada hari Rabu, 06 Maret 2024 dengan agenda kesimpulan sebagaimana jadwal dan agenda yang telah disepakati Penggugat/Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang diunggah Penggugat/kuasanya melalui Saluran Informasi Pengadilan (SIP) pada hari Rabu, 06 Maret 2024 Jam: 06:02 WIB, sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat, baik secara tertulis maupun lisan, kecuali yang secara tegas Penggugat diakui kebenarannya;
2. Bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Gugatan Pencabutan Kekuasaan Orang Tua dalam perkara *a quo* dan Replik yang disampaikan pada tanggal 21 Pebruari 2023, Penggugat mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-18, serta saksi-saksi yakni Ibu Sinta, Ibu Tutik, Bapak Idris, Bapak Totok (RT), Ibu Vita;
3. Bahwa, untuk membuktikan dalil Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, bukti surat yang diberi tanda P-10, P-11 dan P-12 membuktikan bahwa Tergugat telah terbukti melakukann pembiaran terhadap anak kandungnya dalam hal pendidikan, sebab sejak dalam asuhan Tergugat, yaitu sekitar bulan Maret 2023 sampai dengan saat ini Ananda Adrian Wahyuari Yuniarto tidak menerima pendidikan formal yang layak sebagaimana anak seusianya pada umumnya Hal tersebut, didukung dengan bukti T-5 yang diajukan Tergugat tentang Surat Keterangan Siswa (Homeschooling Primagama);

Perlu kami sampaikan, Homeschooling merupakan pendidikan non formal yang berbeda dengan pendidikan formal. Dampak negatif homeschooling untuk anak, salah satunya adalah kurangnya interaksi sosial dengan teman sebayanya. Anak jadi tidak terpapar dengan kehidupan bersosial, berorganisasi, dan yang paling parah adalah kurang bisa bekerjasama dalam tim, sebab anak menjadi terbiasa melakukan segalanya sendiri.

Kepala Sekolah SDN Sukabumi 2 Probolinggo yang menerangkan jika anak pertama yang bernama Adrian Wahyuari Yuniarto tidak masuk sekolah selama 120 (seratus dua puluh hari) dan rapot dari anak pertama Adrian Wahyuari Yuniarto menerangkan si anak tidak naik kelas yang mana hal tersebut telah membuktikan bahwasannya pada saat anak pertama diasuh oleh Tergugat, anak tidak mendapatkan pendidikan formal seperti anak seusia pada umumnya yaitu berhak menerima pendidikan sekolah;

4. Bahwa, bukti-8 membuktikan bahwa ananda Adrian diasuh oleh orang lain dan bukan keluarga Tergugat maupun Penggugat, dan bukti ini sama sekali tidak terbantah oleh Tergugat;
5. Bahwa, atas bukti surat P-17 membuktikan Tergugat telah mendidik anak yang sangat keliru, yangmana anak berusia 9 (Sembilan) tahun sudah diajarkan mengendarai mobil yang tidak sepatutnya diusianya dan terdapat persesuaian dari keterangan saksi Tergugat (Didik Syahputra) yang menerangkan Tergugat mengajarkan berkendara sepeda motor. Bertolak belakang dengan bukti P-15, saat dalam asuhan Penggugat, Penggugat mengajarkan hal yang positif;
6. Bahwa, Penggugat menyampaikan bukti surat P-4, P-5 dan P-6 tentang pernyataan, sertifikat dan dokumentasi Penggugat memeluk agama Islam. Dengan demikian Penggugat bersungguh-sungguh mentaati agama Islam dan sangat mampu mendidik, mengarahkan pendidikan agama Islam dengan sangat baik kepada anak-anaknya;

7. Bahwa, disamping itu, Penggugat juga telah menghadirkan saksi para tetangga terdekat rumah yang menerangkan di bawah sumpah mengenai ananda Adrian Wahyuari Yuniarto mendapatkan pendidikan agama dan pendidikan formal sejak usia 4 (empat) tahun, ananda Adrian anak yang rajin beribadah, saksi bapak Idris dan bapak Totok menerangkan Adrian setiap hari bersama-sama sholat di masjid terdekat;
8. Bahwa, saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang bernama Ibu Vita dan Ibu Sinta memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Tergugat mempunyai sifat – sifat yang dapat mempengaruhi mental, psikologis ananda Adrian Wahyuari Yuniarto maupun adiknya yang bernama Adriana Wahyuari Yuniarto.

Keterangan saksi yang menerangkan jika Penggugat merupakan bapak yang tidak dapat untuk menjadi pemegang hak asuh, yaitu Tergugat merupakan pribadi temperamen, tidak pernah memperhatikan anak selama pernikahan baik pendidikan, agama maupun kasih sayang.

Saat ini Penggugat untuk bertemu dengan ananda Adrian tidak diberikan oleh Tergugat. Kasih sayang dan perhatian seorang ibu kandung tidak dapat tergantikan oleh siapapun;

9. Bahwa, atas bukti-bukti surat dan saksi-saksi Penggugat dalam proses persidangan, terdapat fakta hukum yang menjelaskan bahwa Tergugat patut untuk dicabut kekuasaan kepada anaknya sebagai orang tua atas anak pertama yang bernama Adrian Wahyuari Yuniarto dan anak kedua yang bernama Adriana Wahyuari Yuniarto. Sehingga cukup beralasan jika gugatan Pengugat mengenai Pencabutan Kekuasaan Orang Tua dikabulkan untuk seluruhnya.

Pada prinsipnya gugatan Penggugat merupakan bentuk kepedulian dan keprihatinan atas sikap dan perilaku Tergugat yang tidak peduli kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat. Mantan suami dan mantan isteri memang dikenal namun tidak ada yang namanya mantan anak. Sebagai orang tua, maka berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, berkewajiban dan bertanggung jawab untuk, “a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.”.

10. Bahwa dalam persidangan, Tergugat hanya menyampaikan bukti surat berupa salinan putusan dari perkara terdahulu, pengajuan eksekusi, Surat keterangan siswa atau anak didik aktif (homeschooling Primagama) serta saksi 1 (satu) orang yang bernama Didik Syahputra, atas hal tersebut dapat membuktikan jika Tergugat merupakan seorang ayah yang tidak layak untuk menerima hak asuh terhadap kedua orang anaknya;

11. Bahwa, keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat dalam hukum acara sebenarnya tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah. Sebab, asas *unus testis nullus testis* dalam perkara perdata yang hanya diajukan satu saksi bukan merupakan saksi;

12. Bahwa, Tergugat juga gagal untuk menangkis gugatan Penggugat secara keseluruhan, baik yang diuraikan dalam Jawaban maupun Duplik Tergugat. Dengan demikian Eksepsi dan Jawaban, Duplik beserta dalil-dalil dari Tergugat merupakan satu hal yang tidak relevan;

13. Bahwa, setelah Penggugat uraikan semua bukti-bukti surat dan saksi-saksi dari Penggugat maupun Tergugat, dapat ditarik satu kesimpulan yaitu gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan seluruhnya.

Maka : Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Penggugat memohon ke hadapan Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, agar berkenan kiranya:

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi dari Tergugat seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Atau,

Apabila Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon agar diberi putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan elektronik pada hari Rabu, 06 Maret 2024 dengan agenda kesimpulan sebagaimana jadwal dan agenda yang telah disepakati, Tergugat/Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang diunggah Tergugat/kuasanya melalui Saluran Informasi Pengadilan (SIP) pada hari Selasa, 05 Maret 2024 Jam: 13:14 WIB, sebagai berikut:

1. Bahwa substansi gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah Hak Asuh yang sebelumnya telah di putus berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 783 K/Ag/2023 jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.69/Pdt.G/2023/PTA.Sby jo Putusan Pengadilan Agama Probolinggo No. 529 / Pdt.G/2022/ PA.Prob, namun sampai saat ini belum dilaksanakan Eksekusi;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menyatakan tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana dalam Eksepsi, Jawaban serta Dupliknya, untuk membuktikan dalil Eksepsi, Jawaban serta Dupliknya tersebut, Tergugat telah mengajukan beberapa Alat Bukti sebagai berikut:
 - a. Bahwa bukti dengan surat yang diajukan oleh Tergugat adalah meliputi sebagai berikut :
 - Bukti T-1, berupa: *Putusan Pengadilan Agama Probolinggo No. 529 / Pdt.G/2022/ PA.Prob., tanggal 27 Desember 2022;*
 - Bukti T-2, berupa: *Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.69/Pdt.G/2023/PTA.Sby, tanggal 23 Februari 2023;*

- Bukti T-2, berupa: *Putusan Mahkamah Agung Ri No. 783 K/Ag/2023, tanggal 25 Juli 2023;*
- Bukti T-4, berupa: *Surat Tanda Terima Berkas Pengajuan Eksekusi Register perkara No. 529 / Pdt.G/2022/ PA.Prob., tanggal 27 Desember 2022;*
- Bukti T-5, berupa: Surat Keterangan Siswa atau Anak Didik Aktif dari Lembaga Pendidikan (Sekolah)

b. Bahwa dipersidangan Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama DIDIK SAPUTRA, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, adapun keterangan saksi tersebut yang pada pokoknya untuk membuktikan anak yang bernama ANDRIAN WAHYUARI YUNIARTO saat ini Bersama Tergugat, anak tersebut saat ini Bersama ayahnya yakni Tergugat tinggal di Sidoarjo, anak tersebut saat ini sekolah dan yang mengantarkan sekolah adalah Saksi, saksi juga mengetahui jika ayahnya setiap malam mendampingi ANDRIAN WAHYUARI YUNIARTO belajar di rumah ;

3. Bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan hal - hal sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan bukti T-1, membuktikan substansi gugatan pencabutan kekuasaan orang tua yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah gugatan Hak Asuh yang sebelumnya pernah diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Agama Probolinggo dalam rekonsensi perkara No.529/Pdt.G/2022/PA.Prob, dan terhadap putusan tersebut Penggugat juga telah mengajukan Upaya Hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan perkara No.69/Pdt.G/2023/PTA.Sby, (vide bukti T-2);

b. Bahwa berdasarkan bukti T-3, membuktikan terhadap Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan perkara No.69/Pdt.G/2023/PTA.Sby, Penggugat juga telah mengajukan Upaya Hukum Kasasi ke Mahkamah Agung RI dengan perkara No. 783 K/Ag/2023, dan dalam perkara Kasasi

tersebut permohonan Kasasi Penggugat selaku Pemohon Kasasi di tolak;

c. Bahwa berdasarkan bukti T-2, membuktikan, putusan tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.69/Pdt.G/2023/PTA.Sby., tanggal 23 Februari 2023 bersifat positif yang yakni “ *Menghukum Penggugat untuk menyerahkan kedua anak tersebut kepada Tergugat* “, putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

d. Bahwa saat ini anak yang bernama Andrian Wahyuari Yuniarto bin Dwi Yuniarto Mulyo Tanoyo berada pada Tergugat (ayahnya) *sedangkan* anak yang bernama Andriana Wahyuari Yuniarto binti Dwi Yuniarto Mulyo Tanoyo berada pada Penggugat (Ibunya);

e. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Didik Saputra, anak yang tinggal bersama Tergugat adalah Andrian Wahyuari Yuniarto, saat ini Tergugat sudah menikah dan tinggal di Sidoarjo, Andrian Wahyuari Yuniarto ikut Tergugat tinggal di Sidoarjo, saat ini Andrian Wahyuari Yuniarto bersekolah di Homeschooling Prima Gama Sidoarjo ;

f. Bahwa berdasarkan bukti T-4, membuktikan Putusan Mahkamah Agung RI No. 783 K/Ag/2023 jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.69/Pdt.G/2023/PTA.Sby jo Putusan Pengadilan Agama Probolinggo No. 529 / Pdt.G/2022/ PA.Prob, sampai dengan saat ini Penggugat masih belum menyerahkan salah satu anak yang ada pada Penggugat yakni Andriana Wahyuari Yuniarto binti Dwi Yuniarto Mulyo Tanoyo, sehingga Tergugat mengajukan permohonan eksekusi, *artinya* gugatan ini diajukan oleh Penggugat sebagai bentuk Upaya menggagalkan eksekusi;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat memohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagaimana petitum dalam surat Eksepsi dan Jawaban Tergugat tertanggal 19 Pebruari 2024;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa Penggugat hendak mengajukan pencabutan hak asuh atas kedua anak Penggugat dan Tergugat yang telah ditetapkan kepada Tergugat, berdasarkan Pasal 49 Huruf (a) dan Penjelasan Angka (37) Pasal 49 Huruf (a) Angka (15) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan Pasal 63 Ayat 1 Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama Probolinggo berwenang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara ini;

Pertimbangan Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 16 Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 16/Kuasa/I/2024/PA.Prob tanggal 05 Januari 2024, dan telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal 22 Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 24/Kuasa/I/2024/PA.Prob tanggal 24 Januari 2024, dan kedua surat kuasa khusus tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum

Halaman 42 dari 74 halaman,

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Prob

yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Pertimbangan Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasehat perdamaian dan mengarahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar sengketa harta Pencabutan kekuasaan orang tua ini untuk diselesaikan secara kekeluargaan, serta memberikan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat mengenai dampak dan akibat dari mempersengkatakan perkara ini di pengadilan, dan Hakim selalu mengupayakan perdamaian tersebut setiap proses persidangan dilangsungkan, namun Penggugat dan Tergugat tidak memperoleh kesepakatan perdamaian atas sengketa yang dihadapi keduanya, dengan demikian maksud ketentuan Pasal 130 HIR telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap mediasi yang telah dilaksanakan dan telah dilaporkan oleh Mediator Non Hakim yang bersertifikat bernama Imam Suliyono, S.Sos., MM tanggal 14 Februari 2024, yang pada pokoknya mediator menyatakan bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana yang telah tertuang dalam laporan tertulis mediator yang ditujukan kepada Hakim, dan Hakim juga telah mendengarkan pernyataan Penggugat, maupun Tergugat di persidangan yang menyatakan bahwa mediasi dalam perkara ini tidak berhasil mencapai perdamaian, dengan demikian ketentuan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa pokok perkara terlebih
Halaman 43 dari 74 halaman,

dahulu akan mempertimbangan eksepsi Tergugat atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Hakim telah mencermati eksepsi Tergugat, yang ternyata bukan termasuk eksepsi kewenangan mengadili, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR, terhadap eksepsi tersebut diputuskan bersama-sama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi dengan dalil pada pokoknya gugatan Penggugat Tergolong Prematur dengan alasan:

- a.** Bahwa Hak Asuh Anak (Hadhanah) atas anak yang masing-masing bernama: ANDRIAN WAHYUARI YUNIARTO bin DWI YUNIARTO MULYO TANOYO dan ANDRIANA WAHYUARI YUNIARTO binti DWI YUNIARTO MULYO TANOYO *telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap* sebagaimana putusan Mahkamah Agung Ri No. 783 K/Ag/2023, tanggal 25 Juli 2023 jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.69/Pdt.G/2023/PTA.Sby, tanggal 23 Februari 2023 jo Putusan Pengadilan Agama Probolinggo No. 529 / Pdt.G/2022/ PA.Prob., tanggal 27 Desember 2022;
- b.** Bahwa dalam amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.69/Pdt.G/2023/PTA.Sby, tanggal 23 Februari 2023 pada dictum ke 3, berbunyi: *Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan kedua orang anak bernama Adrian Wahyuari Yuniarto bin Dwi Yuniarto Mulyo Tanoyo, umur 8 tahun dan Adriana Wahyuari Yuniarto binti Dwi Yuniarto Mulyo Tanoyo, umur 2 tahun kepada Tergugat Rekonvensi;*
- c.** Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.69/Pdt.G/2023/PTA.Sby, tanggal 23 Februari 2023 Penggugat selaku Penggugat Rekonvensi mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung Ri dengan Reg. No. 783 K/Ag/2023 dan terhadap Kasasi tersebut telah di

putus dengan amar putusan “ *menolak Pemohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi VINA WAHYU ARIATRI binti SUGENG ARIADI tersebut* “;

d. Bahwa gugatan a quo yang di ajukan oleh Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum karena sampai dengan saat ini putusan Mahkamah Agung Ri No. 783 K/Ag/2023, tanggal 25 Juli 2023 jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.69/Pdt.G/2023/PTA.Sby, tanggal 23 Februari 2023 jo Putusan Pengadilan Agama Probolinggo No. 529 / Pdt.G/2022/PA.Prob., tanggal 27 Desember 2022 *belum dilaksanakan Eksekusi*, dan saat ini anak yang bernama Adrian Wahyuari Yuniarto bin Dwi Yuniarto Mulyo Tanoyo berada pada Tergugat sedangkan anak yang bernama Adriana Wahyuari Yuniarto binti Dwi Yuniarto Mulyo Tanoyo berada pada Tergugat;

Menimbang bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah menjawab dalam repliknya yang pada pokoknya:

M. Yahya Harahap dalam Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan menyatakan gugatan prematur diartikan sebagai gugatan yang diajukan masih terlampau dini (hal. 457). Sifat atau keadaan prematur melekat pada:

1. Batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai; atau
2. Batas waktu untuk menggugat belum sampai, karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur.

Bahwa, Tergugat mendalilkan dalam eksepsi-nya menyebutkan jika perkara *a quo* Prematur karena adanya putusan yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang disebutkan dalam Eksepsi Tergugat pada huruf ‘a’, huruf ‘b’ dan huruf ‘c’, ditolak secara tegas oleh Penggugat. Sebab gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengenai “Pencabutan Kekuasaan Orang Tua” BUKAN mengenai “Hak

Asuh Anak” sebagaimana putusan yang didalilkan Tergugat dalam Eksepsi-nya.

Kemudian, dalam Eksepsi Tergugat huruf ‘d’ menyebutkan bahwa gugatan *a quo* yang diajukan Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum karena sampai dengan saat ini belum diajukan Eksekusi ditolak Penggugat. Sebab, Eksekusi terhadap isi Putusan bukan kewenangan Penggugat. Dan sampai gugatan ini diajukan Penggugat tidak pernah menerima anmaaning dari Pengadilan Agama Probolinggo perihal Eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Eksepsi Tergugat.

Perlu kami tegaskan, apabila Tergugat mendalilkan ‘.....jo. Putusan Pengadilan Agama Probolinggo No. 529/Pdt. G/2022/PA. Prob”, jelas Tergugat sangat tidak teliti dan tidak cermat, sebab amar putusan Pengadilan Agama Probolinggo No. 529/Pdt. G/2022/PA. Prob” adalah Hak asuh anak yang bernama Adrian Wahyuari Yuniarto dan Adriana Wahyuari Yuniarto diberikan kepada Penggugat dan Tergugat.

Pada prinsipnya gugatan Penggugat merupakan bentuk kepedulian dan keprihatinan atas sikap dan perilaku Tergugat yang tidak peduli kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat. Mantan suami dan mantan isteri memang dikenal namun tidak ada yang namanya mantan anak. Sebagai orang tua, maka berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, berkewajiban dan bertanggung jawab untuk, “a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.”.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan, “Negara,

pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”.

Konvensi Hak-hak Anak atau Convention on the Rights of the Child yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa berdasarkan Resolusi 44/25 pada tanggal 5 Desember 1989, yang oleh Indonesia diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan Keputusan Presiden Nomor: 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, “Dalam semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik anak harus merupakan pertimbangan utama.”.

Oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan “Pencabutan Kekuasaan Orang Tua” guna mengetuk hati nurani Yth. Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan kepastian hukum terhadap sikap dan perilaku Tergugat yang demikian melalui putusan yang dijatuhkan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian cukup beralasan apabila eksepsi Tergugat mengenai Prematur dinyatakan ditolak.

Menimbang bahwa dalam dupliknya Tergugat tetap mengajukan eksepsinya sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat menyatakan tetap pada dalil eksepsinya yang disampaikan secara elektronik (eqourt) pada tanggal 19 Januari 2024;
- b. Bahwa dalil tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum; karena gugatan a quo adalah gugatan Pencabutan Kekuasaan Orang Tua atas Putusan Hak Asuh yang diberikan oleh Pengadilan kepada Tergugat berdasarkan putusan Mahkamah Agung Ri No. 783 K/Ag/2023, tanggal 25 Juli 2023 jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.69/Pdt.G/2023/PTA.Sby, tanggal 23 Februari 2023 jo Putusan Pengadilan Agama Probolinggo No. 529 / Pdt.G/2022/ PA.Prob., tanggal 27 Desember 2022;

c. Bahwa terhadap putusan Mahkamah Agung Ri No. 783 K/Ag/2023, tanggal 25 Juli 2023 jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.69/Pdt.G/2023/PTA.Sby, tanggal 23 Februari 2023 jo Putusan Pengadilan Agama Probolinggo No. 529 / Pdt.G/2022/ PA.Prob., tanggal 27 Desember 2022 tersebut sampai dengan saat ini belum dilaksanakan Eksekusi, dan saat ini anak yang bernama Adrian Wahyuari Yuniarto bin Dwi Yuniarto Mulyo Tanoyo berada pada Tergugat sedangkan anak yang bernama Adriana Wahyuari Yuniarto binti Dwi Yuniarto Mulyo Tanoyo berada pada Tergugat, dengan demikian gugatan *a quo* tergolong prematur untuk itu sudah sepantasnya gugatan *a quo* tidak dapat di terima;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan eksepsi dalam perkara *a quo* dapat ditarik suatu rumusan masalah yaitu apakah dengan belum dilakukannya eksekusi terhadap putusan hak asuh anak dapat menjadikan tidak dapatnya diajukan perkara pencabutan hak asuh anak? Yang kemudian dalam perkara *a quo* Tergugat telah diberikan hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sedangkan Penggugat dalam posisi orang tua yang tidak memegang hak asuh anak mengajukan pencabutan hak asuh anak yang telah ditetapkan kepada Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyebutkan bahwa saat ini anak pertama Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat sejak bulan Maret 2023 sedangkan anak kedua Penggugat dan Tergugat masih berada dalam asuhan Penggugat. Berdasarkan hal tersebut sejatinya secara tidak langsung maka terhadap putusan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara sukarela meskipun belum dijalankan sepenuhnya. Sehingga berdasarkan hal tersebut Hakim menilai bahwa alasan Tergugat menyatakan gugatan Penggugat merupakan prematur karena putusan

sebelumnya mengenai hak asuh atas kedua anak Penggugat dan Tergugat yang telah ditetapkan kepada Tergugat belum dilakukan eksekusi di Pengadilan tidaklah berdasar, oleh karenanya Hakim berpendapat eksepsi Penggugat patut untuk ditolak;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa dalam jawab-menjawab, Tergugat mengakui sebagian dan membantah sebagian sebagaimana tertuang dalam duduk perkara dan berita acara persidangan;

Pertimbangan Pembebanan Pembuktian

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan:

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti sebagaimana maksud pasal 174 HIR;
- Bahwa atas dalil-dalil yang dibantah (diakui sebagian, pengakuan berkualifikasi dan berklausula dan dibantah secara murni), dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Pertimbangan Pembuktian Penggugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.18) dan lima orang saksi, terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat, P.1 yaitu fotokopi Akta Cerai atas Nama PENGGUGAT Nomor 0370/AC/2023/PA.Prob Tanggal 30 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Probolinggo, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegeel dan telah dicocokkan dengan salinan aslinya, olehnya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 HIR, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan secara materil P.1 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat pernah terikat perkawinan yang sah kemudian bercerai pada 30 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa alat bukti surat, P.2 dan P.3 yaitu Akta Kelahiran atas Nama Adrian Wahyuari Yuniarto Nomor 9102-LT-29102014-0006 tanggal 30 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kab. Jaya Wijaya dan Fotokopi Akta Kelahiran atas Nama Adriana Wahyuari Yuniarto Nomor 9102-LT-05112020-0003 tanggal 5 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kab. Jaya Wijaya, kedua alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegeel dan telah dicocokkan dengan salinan aslinya, olehnya kedua alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 HIR, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan secara materil P.2 dan P.3 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan anak Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti Adrian Wahyuari Yuniarto, laki-laki lahir pada tanggal 26 Agustus 2014 dan Adriana Wahyuari Yuniarto, Perempuan Lahir pada tanggal 16 Juli 2020 adalah anak sah dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat, P.4 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam atas Nama Vina Wahyuni Ariarti binti Sugeng Ariadi tanggal 07 Oktober 2023, merupakan surat bukan akta, telah bermeterai cukup, dinazzegeel dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat telah menyatakan masuk islam pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 dengannya Hakim berpendapat alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa alat bukti surat, P.5 yaitu Fotokopi Sertifikat Memeluk Agama Islam atas Nama Vina Wahyuni Ariarti binti Sugeng Ariadi tanggal 07 Oktober 2023 dikeluarkan oleh Ketua Takmir Masjid Al-Falah, merupakan akta di bawah tangan, telah bermeterai cukup, dinazzegeel, telah dicocokkan dengan aslinya, olehnya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil akta di bawah tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 HIR dan 1338 KUHPerdara, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan secara materil P.5 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan Penggugat telah masuk islam pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023, terhadap bukti surat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat dan didukung dengan alat bukti P.4, dengannya bukti P.5 yang merupakan akta dibawah tangan kekuatannya meningkat menjadi memiliki kekuatan layaknya akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), olehnya terbukti sehingga telah terbukti bahwa Penggugat telah memeluk agama islam pada tanggal 07 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Print out foto prosesi kegiatan Penggugat masuk islam di Masjid, merupakan hasil cetak dari dokumen elektronik, bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dapat di cocokkan dengan sumber aslinya, sehingga memenuhi syarat formil sebagai bukti elektronik;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 tidak dilakukan digital forensik, namun alat bukti tersebut dapat dapat ditunjukkan dan diakses sumber aslinya pada

aplikasi foto, sehingga berdasarkan hal tersebut maka alat bukti P.6 dapat dijamin ketersediaan data (availability), keutuhan data (integrity), keotentikan (authenticity), keamanan (security), keteraksesan (accessibility) oleh karenanya alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti elektronik yang membuktikan prosesi kegiatan Penggugat masuk islam di Masjid, sebagaimana ketentuan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam bentuk surat lain bukan akta yang memiliki kekuatan pembuktian bebas, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti pendukung dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat, P.7 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama Vina Wahyu Ariatri Nomor 9102010909220002 tanggal 12 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jaya Wijaya, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegel dan telah dicocokkan dengan salinan aslinya, olehnya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 HIR, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan secara materil P.7 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan susunan identitas keluarga Penggugat, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti dalam susunan keluarga Penggugat, Penggugat telah tercantum beragama Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti surat, P.8 yaitu Fotokopi Print Out Kartu Keluarga atas Nama Dian Anak Angger Abdillah Nomor 3515082806130004, merupakan hasil cetak dari dokumen elektronik, bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dapat di cocokkan dengan sumber aslinya, sehingga memenuhi syarat formil sebagai bukti elektronik;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 tidak dilakukan digital forensik, namun alat bukti tersebut dapat ditunjukkan dan diakses sumber aslinya pada aplikasi foto, selain itu alat bukti P.8 tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga berdasarkan hal tersebut maka alat bukti P.8 dapat dijamin ketersediaan data (availability), keutuhan data (integrity), keotentikan (authenticity), keamanan (security), keteraksesan (accessibility) oleh karenanya alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti elektronik yang membuktikan Andrian Wahyuniari Yuniarto berada dalam susunan keluarga an. Dian Anak Angger Abdillah yang memiliki hubungan family, sebagaimana ketentuan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam bentuk surat lain bukan akta yang memiliki kekuatan pembuktian bebas, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti pendukung dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat, P.9 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama Sri Wahyuni Nomor 3574031903150002 Tanggal 31 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegel dan telah dicocokan dengan salinan aslinya, olehnya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 HIR, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan secara materil P.9 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan susunan identitas keluarga an. Sri Wahyuni, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti dalam susunan keluarga an. Sri Wahyuni anak kedua Penggugat yang Bernama Adriana Wahyuari Yuniarto telah tercantum beragama Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti surat, P.10 yaitu Fotokopi Surat Keterangan Nomor 422/203/425.103.61/2023 Tanggal 20 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala SDN Sukabumi 2 xxxx xxxxxxxxxxxx, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegeel dan telah dicocokkan dengan salinan aslinya, olehnya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 HIR, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan secara materil P.10 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan selama dibawah asuhan Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat yang Bernama Adrian Wahyuari Yuniarto tidak mengikuti pembelajaran dikelas, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang Bernama Adrian Wahyuari Yuniarto tidak mengikuti pembelajaran dikleas sejak 20 Maret 2023 sampai dengan 24 Juni 2023;

Menimbang, bahwa alat bukti surat, P.10 yaitu Fotokopi Surat Keterangan Nomor 422/203/425.103.61/2023 Tanggal 20 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala SDN Sukabumi 2 xxxx xxxxxxxxxxxx, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegeel dan telah dicocokkan dengan salinan aslinya, olehnya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 HIR, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan secara materil P.10 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan selama dibawah asuhan Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat yang Bernama Adrian Wahyuari Yuniarto tidak mengikuti pembelajaran dikelas, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang Bernama Adrian Wahyuari

Yuniarto tidak mengikuti pembelajaran dikleas sejak 20 Maret 2023 sampai dengan 24 Juni 2023;

Menimbang, bahwa alat bukti surat, P.11 yaitu Fotokopi Raport atas nama Adrian Wahyuari Yuniarto yang dikeluarkan oleh SD Negeri Sukabumi II xxxx xxxxxxxxxxxx, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegeel dan telah dicocokkan dengan salinan aslinya, olehnya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 HIR, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan secara materil P.11 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan anak Penggugat dan Tergugat yang Bernama Adrian Wahyuari Yuniarto tidak masuk sekolah selama 120 hari dan tidak naik kelas, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang Bernama Adrian Wahyuari Yuniarto tidak mengikuti pembelajaran selama 120 hari dan tidak naik kelas 3;

Menimbang, bahwa alat bukti surat, P.12 yaitu Fotokopi Hasil evaluasi belajar atas Nama Ananda Adrian Wahyuari Yuniarto Tanggal 08 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Wali Kelas IIB SDN Sukabumi 2 dengan melampirkan Laporan Hasil Belajar, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegeel dan telah dicocokkan dengan salinan aslinya, olehnya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 HIR, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan secara materil P.12 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan kemampuan anak Penggugat dan Tergugat yang Bernama Adrian Wahyuari Yuniarto, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang Bernama Adrian Wahyuari Yuniarto memiliki kemampuan yang baik dalam belajar di Sekolah Dasar Sukabumi 2 No. 09;

Menimbang, bahwa alat bukti surat, P.13 yaitu Fotokopi kumpulan Slip Gaji Penggugat atas Nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kab. Lanny Jaya, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegeel dan telah dicocokkan dengan salinan aslinya, olehnya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 HIR, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan secara materil P.13 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan Penggugat mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan Pendidikan bagi kedua anak Penggugat dan Tergugat, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti bahwa Tergugat memiliki penghasilan setiap triwulan setidaknya sejumlah Rp.34.725.000,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa alat bukti surat, P.14 yaitu Kumpulan print out Foto Kegiatan ananda Adrian Wahyuari Yuniarto, merupakan hasil cetak dari dokumen elektronik, bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dapat di cocokkan dengan sumber aslinya, sehingga memenuhi syarat formil sebagai bukti elektronik;

Menimbang, bahwa alat bukti P.14 tidak dilakukan digital forensik, namun alat bukti tersebut dapat dapat ditunjukkan dan diakses sumber aslinya pada aplikasi foto, selain itu alat bukti P.14 tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga berdasarkan hal tersebut maka alat bukti P.14 dapat dijamin ketersediaan data (*availibility*), keutuhan data (*integrity*), keotentikan (*authenticity*), keamanan (*security*), keteraksesan (*accessibility*) oleh karenanya alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti elektronik yang membuktikan Andrian Wahyuniari Yuniarto dalam asuhan Penggugat menerima bimbingan ajaran agama Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga

Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam bentuk surat lain bukan akta yang memiliki kekuatan pembuktian bebas, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti pendukung dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat, P.15 yaitu Print out Foto ananda Adrian juara Tennis, merupakan hasil cetak dari dokumen elektronik, bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dapat di cocokkan dengan sumber aslinya, sehingga memenuhi syarat formil sebagai bukti elektronik;

Menimbang, bahwa alat bukti P.15 tidak dilakukan digital forensik, namun alat bukti tersebut dapat dapat ditunjukkan dan diakses sumber aslinya pada aplikasi foto, selain itu alat bukti P.15 tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga berdasarkan hal tersebut maka alat bukti P.15 dapat dijamin ketersediaan data (availability), keutuhan data (integrity), keotentikan (authenticity), keamanan (security), keteraksesan (accessibility) oleh karenanya alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti elektronik yang membuktikan Andrian Wahyuniari Yuniarto memperoleh juara dalam olahraga Tennis pada bulan Oktober 2021 , sebagaimana ketentuan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam bentuk surat lain bukan akta yang memiliki kekuatan pembuktian bebas, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti pendukung dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat, P.16 yaitu print out screenshot vidoe Anak Pertama dengan orang lain, merupakan hasil cetak dari dokumen elektronik, bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dapat di cocokkan dengan sumber aslinya, sehingga memenuhi syarat formil sebagai bukti elektronik;

Menimbang, bahwa alat bukti P.16 tidak dilakukan digital forensik, namun alat bukti tersebut dapat dapat ditunjukkan dan diakses sumber aslinya pada

aplikasi foto, selain itu alat bukti P.16 tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga berdasarkan hal tersebut maka alat bukti P.16 dapat dijamin ketersediaan data (availability), keutuhan data (integrity), keotentikan (authenticity), keamanan (security), keteraksesan (accessibility) oleh karenanya alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti elektronik yang membuktikan Andrian Wahyuniari Yuniarto Bersama seorang perempuan, sebagaimana ketentuan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam bentuk surat lain bukan akta yang memiliki kekuatan pembuktian bebas, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti pendukung dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat, P.17 yaitu print out screenshot vidoe Anak pertama Penggugat dan Tergugat belajar naik mobil, merupakan hasil cetak dari dokumen elektronik, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen, dapat di cocokkan dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat formil sebagai bukti elektronik;

Menimbang, bahwa alat bukti P.17 tidak dilakukan digital forensik, alat bukti tersebut tidak dapat dapat ditunjukkan dan diakses sumber aslinya pada aplikasi, sehingga berdasarkan hal tersebut maka alat bukti P.17 tidak dapat dijamin ketersediaan data (availability), keutuhan data (integrity), keotentikan (authenticity), keamanan (security), keteraksesan (accessibility) oleh karenanya alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat materil alat bukti elektronik, sebagaimana ketentuan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga Hakim berpendapat alat bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat, T.18 berupa Fotokopi Surat Nikah Gereja Kemah Injil (Kingmi) ditanah Papua Segenap Jemaat Nomor: 04-08-SN-

GKIP-SJP-VIII-2013 tanggal 30 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Gereja Kemah Injil (Kingmi) di Tanah Papua, telah bermeterai cukup, dinastzegel dan telah dicocokkan dengan salinan aslinya, olehnya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti dibawah tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 HIR dan 1338 KUHPerdara, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan secara materil P.18 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan Penggugat dan Tergugat pernah menikah secara agama Kristen, dengannya bukti P.18 merupakan akta dibawah tangan yang diakui kebenarannya oleh Tergugat sehingga kedua bukti tersebut telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), olehnya terbukti Penggugat dan Tergugat pernah menikah secara agama Kristen pada tanggal 30 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti Saksi-saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti 5 (lima) orang saksi, terhadap kelima saksi Penggugat tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Dengan demikian kelima saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 145 HIR, sehingga keterangan kelima saksi Penggugat tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang Materil alat bukti Saksi-saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan kelima orang saksi Penggugat yang pada pokoknya menjelaskan mengenai:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak bulan Oktober 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak;

- Bahwa saat ini anak pertama Penggugat dan Tergugat berada pada asuhan Tergugat sedangkan anak kedua berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat pada awalnya berada dalam asuhan Penggugat, namun anak tersebut dijemput oleh Tergugat pada saat bermain tenis dan semenjak itu anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa anak yang kedua selalu ikut kemanapun Penggugat pergi, jika Penggugat ke Wamena, anak tersebut juga ikut dan tinggal di Wamena, jika Penggugat ada di Probolinggo, anak tersebut juga ikut dan tinggal di Probolinggo;

keterangan tersebut memiliki sumber pengetahuan yang jelas yang bersumber dari pengetahuan para Saksi sendiri tanpa penilaian para Saksi sendiri dan bukan merupakan *Testimonium de auditu* yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain. Selain itu keterangan tersebut saling berkesesuaian setidaknya-tidaknya dengan dua orang Saksi dari kelima Saksi Penggugat, sehingga Hakim menilai keterangan saksi yang telah tersebut diatas memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 171 dan pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut mengenai keterangan diatas memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Pertimbangan Pembuktian Tergugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan Tergugat, terhadap hal mana Tergugat telah mengajukan alat bukti surat (T.1 sampai dengan T.5) dan seorang Saksi, terhadap bukti-bukti yang diajukan Tergugat tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat, T.1, T.2 dan T.3 yaitu Fotokopi salinan putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.Prob tanggal 27 Desember 2022, Fotokopi salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 69/Pdt.G/2023/PTA.Sby. tanggal 15 Februari 2023 dan Fotokopi salinan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 783 K/Ag/2023 tanggal 25 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI,

Halaman 60 dari 74 halaman,

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Prob

ketiga alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegel dan telah dicocokkan dengan salinan aslinya, olehnya ketiga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 HIR, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan secara materil T.1, T.2 dan T.3 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan bahwa Tergugat pemegang hak asuh kedua orang anak Penggugat dan Tergugat berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti Tergugat pemegang hak asuh ana katas kedua anak Penggugat dan Tergugat yang Bernama Adrian Wahyuari Yuniarto dan Adriana Wahyuari Yuniarto;

Menimbang, bahwa alat bukti surat, T.4 yaitu Fotokopi Tanda Terima Berkas Pengajuan Eksekusi Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.Prob tanggal 07 November 2023, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegel dan telah dicocokkan dengan salinan aslinya, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 HIR, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan secara materil T.4 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan eksekusi terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat yang menjadi hak Tergugat berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti Tergugat telah menyerahkan permohonan pengajuan eksekusi terhadap hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat ke Pengadilan Agama Probolinggo;

Menimbang, bahwa alat bukti surat, T.5 yaitu Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 23069/B0/KS/HSPG.SDA/XI/2023 Tanggal 10 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Homeschooling HSPG Sidoarjo, alat bukti

tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinastzegel dan telah dicocokkan dengan salinan aslinya, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 HIR, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan secara materil T.5 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Adrian Wahyuari Yuniarto saat ini bersekolah di PKBM Homeschooling HSPG Sidoarjo, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti bahwa Adrian Wahyuari Yuniarto adalah peserta didik aktif pada PKBM Homeschooling HSPG Sidoarjo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti saksi Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan alat bukti seorang Saksi, terhadap seorang Saksi Tergugat tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Dengan demikian seorang Saksi Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 145 HIR, sehingga keterangan seorang Saksi Tergugat tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang Materil alat bukti seorang Saksi Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat memiliki sumber pengetahuan yang jelas tanpa penilaian saksi sendiri yang menerangkan mengenai Adrian Wahyuari Yuniarto yang saat ini sekolah di Homeschooling Primagama Sidoarjo kelas III SD, keterangan Saksi tersebut didukung dengan alat bukti lain yaitu P.5, sehingga keterangan Saksi Tergugat mengenai Adrian Wahyuari Yuniarto yang saat ini sekolah di Homeschooling Primagama Sidoarjo kelas III SD telah memenuhi ketentuan 169 HIR, oleh karenanya keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sedangkan keterangan Saksi Tergugat selain mengenai Adrian Wahyuari Yuniarto yang saat ini sekolah di Homeschooling Primagama Sidoarjo kelas III SD, merupakan keterangan yang berdiri sendiri tanpa didukung atau ditambah dengan alat bukti yang lain, maka Hakim menilai keterangan saksi Saksi Tergugat diluar keterangan tersebut merupakan unus testis nulus testis satu saksi bukan saksi sebagaimana ketentuan pasal 169 HIR dan 1905 KUH Perdata, sehingga Hakim berpendapat keterangan saksi Tergugat diluar keterangan tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan;

Pertimbangan Analisis Perbandingan Alat Bukti Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa setelah menilai alat bukti masing-masing pihak, Hakim akan menganalisis dengan membandingkan dari segi daya bukti pembuktian yang dihubungkan dengan dalil masing-masing pihak, guna mempertimbangkan terbukti tidaknya dalil gugatan Penggugat serta dalil-dalil bantahan Tergugat;

Menimbang bahwa sebagaimana jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat diatas bahwa sebagian dalil dibenarkan oleh Tergugat dan sebagian dalil dibantah, sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat yang dibenarkan/diakui oleh Tergugat adalah posita angka 1 (satu), angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat). Sehingga terhadap dalil yang diakui tersebut yang pada pokoknya mengenai Penggugat dan Tergugat pernah menikah dan kemudian bercerai pada tanggal 20 Oktober 2023, selama masa pernikahan keduanya memiliki dua orang anak yang bernama Adrian Wahyuari Yuniarto dan Adriana Wahyuari Yuniarto dan mengenai gugata hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang jatuh kepada Tergugat dengan ketentuan tetap memberikan hak akses kepada Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat, pengakuan Tergugat tersebut juga dikuatkan dengan alat bukti P.1, P.2, P.3 serta Saksi-saksi Penggugat, Sehingga Hakim berpendapat dalil-dalil tersebut dapat dipertimbangkan menjadi fakta hukum;

Menimbang bahwa dalil yang dibantah/tidak dibenarkan oleh Tergugat adalah posita angka 5 (lima), angka 6 (enam), angka 7 (tujuh), angka 8 (delapan) dan angka 9 (sembilan) yang kemudian hakim akan menganalisisnya sebagai berikut:

1. Dalil posita angka 5 (lima);

Menimbang, Bahwa terhadap dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat pada posita angka 5 (lima), Penggugat telah mengajukan bukti P.4, P.5, P.6, P.7, P.9, P.13, P.14, P.15 dan P.18. Sedangkan, Tergugat terhadap bantahannya dalam posita angka 5 tidak terdapat alat bukti Tergugat yang dapat menguatkan bantahannya. Sehingga berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat terhadap posita angka 5 (lima), Penggugat dapat membuktikan sebagian dalil gugatannya yang dibantah oleh Tergugat yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan perkawinan secara Keristen pada tanggal 30 Agustus 2013, kemudian Penggugat telah memeluk agama Islam sejak 7 Oktober 2023, Tergugat memiliki kemampuan ekonomi untuk membesarkan anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan penghasilan setiap bulannya setidaknya sejumlah Rp. 34.725.000,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan anak-anak Penggugat dan Tergugat selama dalam asuhan Penggugat didukung minat bakat dalam bidang olahraga Tennis dan diberikan pendidikan agama sesuai keyakinannya;

2. Posita angka 6 (enam);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat pada posita angka 6 (enam) yang pada pokoknya Penggugat tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang saat itu berada dalam asuhan nyata Penggugat, hakim menilai baik Penggugat dan Tergugat tidak terdapat alat bukti yang memiliki kualifikasi untuk menguatkan dalilnya masing-masing terkait dengan posita angka 6 (enam) sebagaimana dalam pertimbangan alat bukti Penggugat dan pertimbangan alat bukti

Tergugat, sehingga Hakim berpendapat terhadap dalil posita angka 6 (enam) baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama tidak dapat membuktikannya;

3. Posita angka 7 (tujuh) dan 8 (delapan);

Menimbang, Bahwa terhadap dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat pada posita angka 7 (tujuh) dan 8 (delapan), Penggugat telah mengajukan bukti P.10, P.11, P.12 dan Saksi-saksi Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan alat bukti Penggugat. Sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti T.1, T.2, T.3, T5 dan seorang Saksi Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan alat bukti Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Penggugat dan Tergugat diatas, jika dilakukan perbandingan dengan bantahan posita angka 7 (tujuh) dan angka 8 (delapan), Hakim menemukan fakta bahwa Adrian Wahyuari Yuniarto selama di Wamena mengikuti pembelajaran secara daring di SDN Sukabumi 2 Probolinggo. Selanjutnya, anak tersebut dijemput oleh Tergugat pada bulan Maret 2023 pada saat Adrian Wahyuari Yuniarto sedang berolahraga Tennis berdasarkan keterangan Saksi-saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 7 (tujuh) dan angka 8 (delapan) yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Adrian Wahyuari Yuniarto diasuh oleh Tergugat, anak tersebut tidak terjamin pendidikannya karena sejak anak tersebut diambil oleh Tergugat, anak tersebut tidak masuk sekolah hingga tidak naik kelas yang mana Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.10 dan P.11, sejak anak tersebut dibawa oleh Tergugat, anak tersebut tidak masuk sekolah di SDN Sukabumi 2 Probolinggo tempat biasanya anak tersebut memperoleh Pendidikan. Hingga akhirnya pada Lembaga Pendidikan

SDN Sukabumi 2 Probolinggo, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Adrian Wahyuari Yuniarto mengalami tidak naik kelas 3. Namun, jika dikaitkan dengan alat bukti T.5 dan keterangan seorang Saksi Tergugat terbukti bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Adrian Wahyuari Yuniarto telah bersekolah di PKBM Homeschooling HSPG Sidoarjo pada tingkatan kelas 3. Sehingga, tuduhan anak tersebut tidak naik kelas 3 pada saat ini tidak lah terbukti. Selain itu, bukti P.16 yang menunjukkan anak tersebut bersama orang lain yang diduga diambil pada jam sekolah sehingga mengindikasikan anak tersebut tidak masuk sekolah tidak sepenuhnya dapat diambil menguatkan dalil tersebut. Hal ini dikarenakan pada alat bukti P.16 tidak dapat menunjukan waktu dan tanggal foto tersebut diambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai tidak terjamin Pendidikan anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Adrian Wahyuari Yuniarto diatas, Hakim menilai dalil tersebut tidaklah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa terhadap keseluruhan dalil posita 7 (tujuh) dan 8 (delapan), Penggugat dan Tergugat hanya dapat membuktikan Sebagian dalil-dalilnya masing-masing;

4. Dalil Posita Angka 9 (sembilan);

Menimbang, Bahwa terhadap dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat pada posita angka 9 (sembilan) yang pada pokoknya mengenai dalil Penggugat anak Pertama Penggugat dan Tergugat yang diasuh Tergugat saat ini tinggal Bersama Wanita lain yang bukan keluarga, sehingga dapat berdampak rusaknya moral anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P.8 yang membuktikan bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Adrian Wahyuari Yuniarto masuk dalam kartu keluarga Dian Anak Angger Abdillah. Namun, hakim menilai alat bukti tersebut tidak dapat membuktikan dengan masuknya Adrian

Wahyuari Yuniarto dalam keluarga Dian Anak Angger Abdillah dapat berdampak pada kerusakan moral anak tersebut. Disamping itu dilihat dari bukti P.8 tersebut, hubungan Dian Anak Angger Abdillah dengan Adrian Wahyuari Yuniarto masih dalam setatus hubungan family;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim berpendapat terhadap dalil posita angka 9 (sembilan) baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama tidak dapat membuktikannya;

5. Dalil Posita selebihnya;

Menimbang, bahwa selain daripada dalil posita yang telah dipertimbangkan merupakan posita yang menjelaskan mengenai landasan yuridish berkaitan dengan perkara a quo dan bukan merupakan fakta kejadian yang menjadi sengketa antara Pengguat dan Tergugat, oleh karenanya Hakim berpendapat posita selebihnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil dari analisi perbandingan alat bukti diatas, Hakim menilai terhadap dalil permohonan Penggugat dan jawaban Tergugat, terdapat sebagian dalil yang terbukti dan terdapat Sebagian dalil yang tidak terbukti, Oleh karenanya hakim berpendapat fakta tersebut dapat dipertimbangkan menjadi fakta hukum mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo;

Pertimbangan Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan dan dianalisis di atas, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami-isteri yang bercerai pada tanggal 30 Oktober 2023;
2. Bahwa selama menjalankan kehidupan rumah tangga, Pengguat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang bernama Adrian Wahyuari Yuniarto, laki-laki, umur 9 (Sembilan) tahun dan Adriana Wahyuari Yuniarto, perempuan, umur 3 (tiga) tahun;

3. Bahwa setelah bercerai berdasarkan putusan pengadilan yang telah berekekuatan hukum tetap memberikan Tergugat sebagai pemegang hak asuh atas kedua anak Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa saat ini anak Pertama Penggugat yang bernama Adrian Wahyuari Yuniarto, laki-laki, umur 9 (Sembilan) tahun berada dalam asuhan Tergugat dan anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Adriana Wahyuari Yuniarto, perempuan, umur 3 (tiga) tahun berada dalam asuhan Penggugat;

Pertimbangan Dikabulkan gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum diatas Hakim akan mempertimbangkan patut tidaknya gugatan Penggugat untuk dikabulkan yang disandarkan pada landasan yuridis mengenai pencabutan hak asuh anak. Oleh karenanya Hakim akan terlebih dahulu menjelaskan konsepsi daripada pencabutan hak asuh anak;

Menimbang, Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:

- a) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak;
- b) Ia berkelakuan buruk sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 156 huruf c kompilasi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1991 berbunyi apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar

Halaman 68 dari 74 halaman,

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Prob

Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Agama poin 4, bahwa orang tua yang memegang hak asuh anak (hadhanah) diwajibkan untuk memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak (hadhanah) untuk bertemu dengan anaknya tersebut. Jika kewajiban ini dilanggar, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan landasan yuridish mengenai pencabutan hak asuh anak, setidaknya-tidaknya ada empat keadaan yang menjadikan pemegang hak asuh anak dapat dicabut haknya sebagai pemegang hak asuh anak yaitu: 1) Pemegang hak asuh anak melalaikan kewajibannya terhadap anak yang menjadi kewajibannya. 2) Pemegang hak asuh anak berkelakuan buruk yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak. 3) Pemegang hak asuh anak tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak. 4) Pemegang hak asuh anak tidak memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak (hadhanah) untuk bertemu dengan anaknya tersebut. Berdasarkan keempat hal tersebut dikaitkan dengan pembuktian dalam perkara a quo, tidak terdapat pada Tergugat salah satu atau lebih dari keempat kriteria yang dapat menjadikan Tergugat dicabut hak hadhanah (hak asuh) atas kedua anak Penggugat dan Tergugat, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) untuk menyatakan Tergugat telah lalai dalam melaksanakan hak asuh atas kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Adrian Wahyuari Yuniarto, laki-laki, umur 9 (Sembilan) tahun dan Adriana Wahyuari Yuniarto, perempuan, umur 3 (tiga) tahun, patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) yang pada pokoknya Penggugat menginginkan Tergugat dicabut hak asuh terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Adrian Wahyuari Yuniarto, laki-laki, umur 9 (Sembilan) tahun dan Adriana Wahyuari Yuniarto, perempuan, umur 3 (tiga) tahun, lebih lanjut hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keempat kriteria yang menjadikan seorang pemegang hak asuh anak dicabut kekuasaannya sebagaimana disebutkan

diasas, dapat dilihat bahwa pijakan utama dalam pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak baik bagi anak yang belum *mumayyiz* (12 tahun) maupun bagi anak yang telah *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa Pasal 41 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa: "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, ...",

Menimbang, bahwa Pasal 4 Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: "Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Menimbang, bahwa Pasal 13 Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: "Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

1. diskriminasi;
2. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
3. penelantaran;
4. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
5. ketidakadilan; dan
6. perlakuan salah lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 77 ayat (3) KHI menyatakan bahwa: "Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.";

Menimbang, bahwa berdasarkan semua ketentuan tersebut, hal yang paling pokok dalam masalah hak asuh anak (hadhanah) adalah demi kepentingan anak itu sendiri, yaitu dengan terpenuhinya hak-hak anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, bukan kepentingan pihak ibu atau ayahnya, dengannya meskipun Tergugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak dan tidak terdapat pada Tergugat salah satu atau lebih dari keempat kriteria yang dapat menjadikan Tergugat dicabut hak hadhanah (hak asuh) atas kedua anak Penggugat dan Tergugat, namun apabila kepentingan anak kemudian membutuhkan beralihnya hak asuh anak, maka demi kepentingan terbaik anak, hak asuh yang telah ditetapkan dapat dicabut dan dipindahkan kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak sepanjang kepentingan anak tersebut menghendaki demikian sebagaimana digariskan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada angka 4 (tiga) dan angka 4 (empat) di atas, terbukti bahwa saat ini anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Adrian Wahyuari Yuniarto, laki-laki, umur 9 (Sembilan) tahun berada dalam asuhan Tergugat, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan selama dalam asuhan Tergugat, tidak terdapat bukti bahwa Tergugat memiliki sebab-sebab dapat dicabut hak asuh dari pada anak tersebut. Disamping itu kepentingan terbaik bagi anak pertama Penggugat dan Tergugat tidak menghendaki untuk Tergugat dicabut hak asuh atas diri dari pada anak tersebut. Oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa telah patut dan layak manakala Tergugat dalam perkara a quo tetap dikuatkan untuk memegang hak asuh atas anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Adrian Wahyuari Yuniarto, laki-laki, umur 9 (Sembilan);

Menimbang, bahwa sedangkan anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Adriana Wahyuari Yuniarto, perempuan, umur 3 (tiga) tahun saat ini berada dalam asuhan Penggugat meskipun Tergugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas kedua anak Penggugat dan Tergugat

berdasarkan fakta hukum angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat), namun senyatanya selama anak kedua Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat tidak terbukti Tergugat melakukan kelalaian terhadap anak tersebut. Bahkan berdasarkan alat bukti saksi-saksi Penggugat, bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat tersebut selalu dibawa manakala Penggugat berdinis di Wamena. Disamping itu, mengingat anak kedua Penggugat dan Tergugat berjenis kelamin perempuan dan masih berumur 3 (tiga) tahun yang mana pada usia tersebut anak lebih membutuhkan sosok ibu sebagai figure bagi anak perempuan tanpa mengurangi bahwa ayah juga dibutuhkan, namun secara *alamiah* dan *kodrati* dimanapun dan sejak kapanpun, pada usia segitu ibu jauh lebih dibutuhkan oleh anak kedua Penggugat dan Tergugat tersebut dibandingkan dengan ayah, Sehingga hakim berpendapat bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak kedua Penggugat dan Tergugat yang menghendaki Tergugat untuk dicabut hak asuh atas diri dari pada anak tersebut. Oleh karenanya Hakim berpendapat telah patut dan layak manakala Tergugat dalam perkara a quo dicabut atas hak asuh atas anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Adriana Wahyuari Yuniarto, perempuan, umur 3 (tiga) dan menetapkannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) dapat dikabulkan sebagian dengan mencabut hak asuh anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Adriana Wahyuari Yuniarto, perempuan, umur 3 (tiga) dan menetapkannya kepada Penggugat sebagai ibu kandung dari anak tersebut, dengan ketentuan bahwa Penggugat memiliki kewajiban sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas anak kedua Penggugat dan Tergugat tersebut untuk memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak (*hadhanah*) untuk bertemu dengan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 5 (lima), Hakim berpendapat bahwa karena hak asuh terhadap anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Adrian Wahyuari Yuniarto, laki-laki, umur 9

(Sembilan) tahun tidak dicabut hak asuhnya dari pada Tergugat, sehingga Tergugat tetap sebagai pemegang hak asuh anak pertama Penggugat dan Tergugat tersebut, maka petitum gugatan Penggugat angka 5 (lima) patut untuk ditolak;

Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat", berdasarkan ketentuan tersebut maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Mencabut hadlonah/pemeliharaan terhadap anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Adriana Wahyuari Yuniarto, Perempuan Lahir pada tanggal 16 Juli 2020 dari Tergugat;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Adriana Wahyuari Yuniarto, Perempuan Lahir pada tanggal 16 Juli 2020 berada dibawah hadlonah/Pemeliharaan Penggugat;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp294.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan Hakim pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh Mashudi, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Prob tanggal 16 Januari 2024 tentang Penunjukan Hakim Tunggal, putusan tersebut disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat pada hari itu juga melalui sistem informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Siti Nurul Jannah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik;

Panitera Pengganti

Hakim

Siti Nurul Jannah, S.H.

Mashudi, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. PNBP

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Panggilan Pertama : Rp. 20.000,00
- Surat Kuasa : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 100.000,00

3. Panggilan : Rp. 14.000,00

4. Biaya Sumpah : Rp. 100.000,00

5. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 294.000,00

(dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)